

제435회 국회
(임시회)

정무위원회회의록
(법안심사제1소위원회)
(임시회의록)

제 1 호

국 회 사 무 처

일 시 2026년5월12일(화)

장 소 정무위원회회의실

의사일정

1. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213131)
2. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214131)
3. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김동아 의원 대표발의)(의안번호 2216737)
4. 보험업법 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2202714)
5. 보험업법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2208266)
6. 보험업법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2208401)
7. 보험업법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208983)
8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201944)
9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202970)
10. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2206175)
11. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원·신장식 의원·한창민 의원 대표발의)(의안번호 2206908)
12. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2208104)
13. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2210863)
14. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217421)
15. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2214678)
16. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2214992)

17. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205423)
18. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205425)
19. 한국주택금융공사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205427)
20. 자산유동화에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205428)
21. 신용보증기금법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2213979)
22. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2206941)
23. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2211467)
24. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2200692)
25. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2204873)
26. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정태호 의원 대표발의)(의안번호 2205170)
27. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2208007)
28. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212501)
29. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214418)
30. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2218668)
31. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2210657)
32. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2211715)
33. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원 대표발의)(의안번호 2211824)
34. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정혜경 의원 대표발의)(의안번호 2212182)
35. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한창민 의원 대표발의)(의안번호 2212222)
36. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(신장식 의원 대표발의)(의안번호 2213581)
37. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호

- 2214207)
38. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2215057)
 39. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2215792)
 40. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2215809)
 41. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217507)
 42. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김용만 의원 대표발의)(의안번호 2206042)
 43. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2206366)
 44. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2206382)
 45. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2208013)
 46. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2218260)
 47. 예금자보호법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201608)
 48. 예금자보호법 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2202884)
 49. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2215538)
 50. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215547)
 51. 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2216045)
 52. 개인정보 보호법 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2207858)
 53. 개인정보 보호법 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2208904)

상정된 안건

1. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213131) 7
2. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214131) 7
3. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김동아 의원 대표발의)(의안번호 2216737) 7
4. 보험업법 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2202714) 7
5. 보험업법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2208266) 7

6. 보험업법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2208401)	7
7. 보험업법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208983)	7
8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201944)	7
9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202970)	7
10. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2206175)	7
11. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원·신장식 의원·한창민 의원 대표발의)(의안번호 2206908)	7
12. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2208104)	7
13. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2210863)	7
14. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217421)	7
15. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2214678)	7
16. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2214992)	7
17. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205423)	7
18. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205425)	7
19. 한국주택금융공사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205427)	7
20. 자산유동화에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205428)	7
21. 신용보증기금법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2213979)	7
22. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2206941)	7
23. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2211467)	7
24. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2200692)	8
25. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2204873)	8
26. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정태호 의원 대표발의)(의안번호 2205170)	8
27. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호	

2208007)	8
28. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212501)	8
29. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214418)	8
30. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2218668)	8
31. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2210657)	8
32. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2211715)	8
33. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원 대표발의)(의안번호 2211824)	8
34. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정혜경 의원 대표발의)(의안번호 2212182)	8
35. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한창민 의원 대표발의)(의안번호 2212222)	8
36. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(신장식 의원 대표발의)(의안번호 2213581)	8
37. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2214207)	8
38. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2215057)	8
39. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2215792)	8
40. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2215809)	8
41. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217507)	8
42. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김용만 의원 대표발의)(의안번호 2206042)	8
43. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2206366)	8
44. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2206382)	9
45. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2208013)	9
46. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호	

2218260)	9
47. 예금자보호법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201608)	9
48. 예금자보호법 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2202884)	9
49. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2215538)	9
50. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215547)	9
51. 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2216045)	9
52. 개인정보 보호법 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2207858)	9
53. 개인정보 보호법 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2208904)	9

(10시13분 개의)

○소위원장대리 박상혁 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제435회 국회(임시회) 정무위원회 제1차 법안심사제1소위원회를 개회하겠습니다.

오늘 강준현 간사님이 오후에 오시기 전까지 오전에 제가 충실히……

○강민국 위원 계속하세요.

○소위원장대리 박상혁 계속할까요? 그러면 앞으로 제가 계속하도록 하겠습니다.

(웃음소리)

오늘 또 선거운동 여러 가지 준비 중이시고 바쁘신 가운데도 참석해 주신 모든 위원 여러분 감사드립니다.

오늘 심사할 안건은 금융위원회 소관 50건, 국무조정실 소관 1건과 개인정보보호위원회 소관 2건의 법률안입니다.

오늘 회의진행은 배부해 드린 소위 심사자료를 중심으로 수석전문위원으로부터 설명을 들은 다음 정부 측의 의견을 듣고 위원님들 간의 논의를 거쳐서 각각 의결해 나가는 방식으로, 통상적인 방식으로 진행하도록 하겠습니다.

다만 동일한 제명의 법률안을 통합 조정해서 위원회 대안으로 의결할 필요가 있는 경우에는 위원님들께 해당 사항을 안내드린 후 의결을 할 수 있도록 하겠습니다.

오전에는 지난번에 논의했던 법안들이 있기 때문에 법안들을 중심으로 가급적 빨리 논의를 하고 필요한 의결은 오후에 한꺼번에 하는 방향으로 효율적으로 진행하도록 하겠습니다.

그러면 효율적인 의사진행을 위하여 수석전문위원의 보고와 정부 측 의견은 법률안의 주요쟁점 등 요점 위주로 간략하게 설명 주시기 바랍니다. 그리고 배석하신 분들께서 답변을 원하는 경우에는 속기록 작성을 위해서 소속, 직위, 성명을 말씀해 주시기 바랍니다.

그러면 언론인 공개는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 언론인 여러분들께서는 적극적으로 회의진행에 협조해 주시기 바랍니다.

그러면 의사일정에 들어가겠습니다.

1. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213131)
2. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214131)
3. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김동아 의원 대표발의)(의안번호 2216737)
4. 보험업법 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2202714)
5. 보험업법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2208266)
6. 보험업법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2208401)
7. 보험업법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208983)
8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201944)
9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202970)
10. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2206175)
11. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원·신장식 의원·한창민 의원 대표발의)(의안번호 2206908)
12. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2208104)
13. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2210863)
14. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217421)
15. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2214678)
16. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2214992)
17. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205423)
18. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205425)
19. 한국주택금융공사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205427)
20. 자산유동화에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205428)
21. 신용보증기금법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2213979)
22. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2206941)
23. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2211467)

24. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2200692)
25. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2204873)
26. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정태호 의원 대표발의)(의안번호 2205170)
27. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2208007)
28. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212501)
29. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214418)
30. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2218668)
31. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2210657)
32. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2211715)
33. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원 대표발의)(의안번호 2211824)
34. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정혜경 의원 대표발의)(의안번호 2212182)
35. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한창민 의원 대표발의)(의안번호 2212222)
36. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(신장식 의원 대표발의)(의안번호 2213581)
37. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2214207)
38. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2215057)
39. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2215792)
40. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2215809)
41. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217507)
42. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김용만 의원 대표발의)(의안번호 2206042)
43. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호

2206366)

44. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2206382)
45. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2208013)
46. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2218260)
47. 예금자보호법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201608)
48. 예금자보호법 일부개정법률안(이헌승 의원 대표발의)(의안번호 2202884)
49. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2215538)
50. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215547)
51. 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2216045)
52. 개인정보 보호법 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2207858)
53. 개인정보 보호법 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2208904)

(10시16분)

○소위원장대리 박상혁 의사일정 제1항부터 제53항까지 이상 53건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

먼저 금융위 소관 법률안에 대해 심사를 진행하겠습니다.

오늘 심사를 위해 권대영 금융위 부위원장과 관계 공무원이 출석하셨습니다. 수고 많으십니다.

그러면 의사일정 제1항부터 제3항까지 이상 3건의 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하도록 하겠습니다. 심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

먼저 법률안의 주요내용에 대해서 정명호 수석전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 소위자료 1페이지로 설명드리겠습니다.

지난 소위에서 개정안 주요내용에 대해서는 대부분 논의를 하였고 하단의 지난 소위 논의 경과를 설명드리겠습니다.

컨설팅 용역이 6월 22일 완료되는데요, 기금 신설의 타당성을 논의할 필요가 있다는 의견 제시가 있었고 박범계 위원님, 강준현 위원님, 박상혁 위원님께서서는 기금 신설과 관련한 관련 부처 간 협의가 완료됐고 용역보고서는 기금 설치 이후 매뉴얼을 마련하는 것이기 때문에 법안을 시급히 통과할 필요가 있다는 의견을 말씀하셨고 강민국 위원님, 강명구 위원님, 이헌승 위원님께서서는 금융기관 출연 유효기간이 아직 남아 있다는 점, 기금 설치의 타당성 검토를 주무 부처인 기획예산처·금융위원회가 아닌 서민금융진흥원 주관으로 진행한 문제, 타당성 검토 및 비용편익분석이 약식으로 진행된 점을 감안할 때 용역이 완료된 이후 추가 논의할 필요가 있다는 의견을 말씀하셨습니다.

이상입니다.

○소위원장대리 박상혁 잘 아시는 것처럼 이전 지난번에 한번 논의가 되었고 방금 수석전문위원이 보고한 대로 논의 경과가 있었습니다.

그러면 정부 측 안을 듣기 전에 지난번에 용역 컨설팅 중간 경과는 다 보고가, 배포가 되었지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 설명드렸습니다.

○강민국 위원 보고받은 게 없어. 보고받은 게 없는데? 무슨 보고 받아?

○강명구 위원 결과 아직 안 나왔잖아.

○소위원장대리 박상혁 결과 말고 중간보고, 그때 우리 같이 논의하면서……

○강민국 위원 금융위에서 한 명도 온 적이 없는데, 사무실에? 금융위 누가 왔어?

○소위원장대리 박상혁 그러면 부위원장님, 정부 측 의견과 지금 말씀하신 것처럼 중간 보고 결과를 못 받으신 것 같은데……

○강민국 위원 금융위 아무도 온 적이 없잖아. 누가 왔는데?

○소위원장대리 박상혁 이거에 대해서 의견 주십시오.

○금융위원회부위원장 권대영 우선 현재 우리 경제가 예상되는 양극화라든지 저성장의 고착화에 따라 서민금융 수요가 증가될 것으로 일단 보이고 있습니다. 그래서 이 서민금융에 대한 문제를, 좀 지속적이고 계속적이고 안정적인 측면을 위해서 기금의 설치가 필요해 보입니다.

여러 위원님들께서 지적하신 대로 재정과 민간의 적정한 참여라든지 이런 것들을 저희가 잘 준비하기 위해서 이 법안이 절실히 필요하다는 말씀을 좀 드리겠습니다.

다만 위원님들께서 지적하신 대로 컨설팅을 저희가 추진하게 된 부분에 대해서 설명을 드리면 저희가 작년 3/4분기 정도에 이 정책 결정을 내렸고 기재부와 협의를 거쳤습니다. 법안은 25년 9월경에 발의됐고 위원님 지적대로 용역 발주는 25년 10월에 시작했습니다.

그래서 이 용역 컨설팅의 목적은 법안이 통과됐을 때 이 제도를 좀 더 잘 운영하기 위한, 실무적이고 기술적인 내용들을 저희가 잘 검토하기 위한 그런 측면에서 진행됐고 충분히 위원님들께 설명 못 드렸다는 지적에 따라서 저희가 의원실에 중간보고를 충분히 드렸습니다.

또 말씀드리고 싶은 것은 회계연도가 올 9월에 시작되는데 그 전에 법을 통과시켜 주셔야지 저희가 예산안을 반영할 수 있는 측면도 있고……

○강민국 위원 참 일 쉽게 한다, 일 쉽게 해.

○금융위원회부위원장 권대영 출연료의 일몰도 10월 8일이기 때문에 이런 점을 감안해서 조속히 이 법안의 처리를 정부가 간곡히 요청드리겠습니다.

이상입니다.

○소위원장대리 박상혁 그러면 다음은 법안소위 위원님들의 의견을 듣는 순서입니다. 순서에 관계없이 손을 들고 발언권을 얻어 말씀 부탁드립니다.

그러면 김현정 위원님 말씀 주십시오.

○김현정 위원 이게 지난번에 존경하는 이현승 위원님께서 컨설팅 용역이 6월 22일 날 나오게 되어 있어서 그것을 보고 판단하시자고 했던 것 같은데 관련해서 3월 23일 날 용역 관련된 중간보고가 있었던 것으로 알고 있고요. 거기에서 보면 타당성이 충분하다 이

렇게 판단이 되어 있는데 보통은 중간보고와 최종적인 보고가 거의, 결과가 바뀌거나 그러지는 않지 않습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 크게 변화되지는 않습니다.

○**김현정 위원** 그렇다고 하면 야당 위원님들도 이것 관련해서 동의가 되시면 의견을 한번 주시면 좋겠는데요.

○**李憲昇 위원** 제가 좀 말씀드려도 되겠습니까?

○**소위원장대리 박상혁** 예, 이헌승 위원님 발언해 주십시오.

○**李憲昇 위원** 제가 지난번 회의할 때 용역 결과를 보고 판단하자고 그랬는데 용역 결과가 6월 달인가, 조금 늦게 나오니까 중간보고라도 한번 보자 이래 가지고 자료를 낸 것 같은데, 금융위원회 부위원장님, 이 용역을 누가 주관했지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 서금원에서 맡주를 했습니다.

○**李憲昇 위원** 보통 기금 설치 관련된 타당성 검토 이런 용역하려면 주무 부처에서 하는 게 맞습니까, 아니면 공공기관인 서민금융진흥원이 하는 게 맞습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 위원님 말씀대로 주무부처도 할 수 있고요 실제 이 기금을 운용하는 서금원에서도 할 수 있다고 보고 있고, 실제 이 연구용역 맡주하는 과정에서 정부와 긴밀히 협의하고 있고 그 연구용역 결과에 대해서 정부와 소통을 하고 있다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.

○**李憲昇 위원** 제 생각에는 기금 설치와 관련된 문제이기 때문에 주무 부처, 기획예산 처나 금융위원회가 사실 이 용역을 주관하는 게 맞지 않나 하는 생각이 들고요.

또 이 내용을 보니까 타당성 검토나 비용편익분석도 검토 항목을 너무 단순화시켜 가지고 좀 약식으로 진행하고 있는 것으로 보입니다. 아마 서민금융진흥원하고 기금 설치를 빨리 하려고 그러는 것 같은데 조금 더 깊이 있는 검토가 필요하지 않을까 그렇게 저는 생각이 되는데요.

금융위 부위원장님, 앞으로 만약에 기금 설치가 되면 연간 서민금융 지원이 얼마나 이루어지는지 또 금융소비자들에게 전가되는 부담은 얼마 정도 되는지 이런 검토 자료가 나와 있습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 현재 저희가 민간 영역까지 다 포함하면 1년에 한 10조 내외를 계속 공급하고 있습니다. 그런데 상황에 따라서는 한 11~12조 정도 이렇게 저희가 공급해야 되는 목표를 가지고 있고요.

전가 부분에 대해서는 저번에 은행법을 통과시켰을 때 서민들한테 출연료 전가를 저희가 금지시켰기 때문에 일반 서민금융을 이용하지 않는 분들한테 전가되는 부분은 법적으로 막혀 있다 이렇게 보시면 되겠습니다.

그리고 규모에 대해서 보완설명을 드리면 상황에 따라서, 경기 상황이 좋거나 나빠지면, 연체율이 올라가거나 그러면 공급 규모를 탄력적으로 늘릴 수도 있고 상황이 좋아지면 줄일 수도 있고 그렇게 운용해야 되는데 저희가 현재 한 10조 원에서 그 이상 정도를 공급해야 되겠다 이렇게 정부는 생각하고 있습니다.

○**소위원장대리 박상혁** 추가적으로 발언……

유동수 위원님 발언해 주십시오.

○**유동수 위원** 지금 이 서금원법 개정과 함께 내년도 예산에 사실은 반영을 해야 하지

않겠습니까, 그렇지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**유동수 위원** 그래서 이 입법이 굉장히 시급하다 이런 말씀을 아까 부위원장님께서 해 주셨는데, 이 내용에 대해서 조금 구체적으로 설명을 해 주셔야지 야당 위원님들이나 저희들도…… 시급성에 대해서 좀 말씀해 주세요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 말씀대로 지금 정책서민금융은 통상적으로 보면 크게 재정과 민간이 한 1 대 1 정도의 부담을 하고 있다고 보시면 되겠습니다. 그래서 재정에서 한 4000억 정도 이렇게 공급해 주시면 민간에서 한 4000억 정도 규모를 가지고 저희가 한 10배 정도, 8~10배 이렇게 공급을 하고 있다 이렇게 보시면 됩니다.

올해도 마찬가지로 저희가 내년도 공급액을 정하기 위해서는 예산안에 복권기금이나 일반회계 출연금을 반영해야 되는데 회계연도 예산을 저희가 26년 9월 3일까지 일단 제출해야 되기 때문에 그 전에 기금운용계획 수립을 제대로 해서 대한민국의 제대로 된 정책서민금융을 해야 된다 이런 말씀을 드리고 싶고요.

두 번째는 민간의 어떤 출연료, 아까 제가 말씀드린 절반 정도 부담하고 있는 그 출연료의 일몰이 26년 10월 8일입니다. 그래서 그 전에 기금을 설치해서 일몰 조항이 없는 항구적인 민간의 출연료와 재정의 지원이 되는 그런 체계를 갖출 필요성이 있으니까 지금 5월이기 때문에 법을 통과시켜 주셔야지 저희가 예산안을 제출할 수 있고 내년도 서민금융 계획을 수립할 수 있다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.

○**유동수 위원** 제가 보면 지금 현재 민간에서, 특히 제도권 금융, 특히 은행도 연체율이 계속해서 상승하고 있잖아요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

○**유동수 위원** 특히 중소기업의 연체율은 최근에 훨씬 더 상승하고 있는데, 보통 한 0.1~0.2%에서 0.4%까지 연체율이 상승하고 있다 이런 얘기들이 지금 현재 나오고 있습니다.

그것뿐만 아니라 지금 K자 성장을 통해서 서민들의 어려움이 더 커질 것으로 예상돼서 저는 개인적으로 이 법의 시급성이 굉장히 요구된다 이렇게 판단하는데 그 의견에 동의하시지요?

서민금융진흥원이 지금까지보다 보증 내지는 대출액들이 좀 더 확대될 필요가 있다 이렇게 저는 생각하는데 그런 생각을 하고 계십니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 전적으로 지금 연체율도 올라가고 있기 때문에 규모도 늘려야 되고 금리 부담도 줄여야 될 필요성이 있습니다.

○**소위원장대리 박상혁** 김승원 위원님 발언해 주십시오.

○**김승원 위원** 부위원장님, 이게 지금 서민금융안정기금 설치를 핵심으로 하는 개정안 같은데요. 그러면 이용하시는 서민들 입장에서는 금리가 좀 떨어집니까? 서민원 고금리는 17%까지 예전에 준 것으로 기억이 나는데 그것은 어떻습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 작년까지는 금리 체계가 15.9% 정도 상품이 많았습니다. 그런데 저희가 이번 정부 들어서 금년부터는 금리 수준을 좀 낮췄고요.

두 번째는 성실하게 상환하면 금리를 일정 부분 돌려주는 그런 체계를 갖췄는데 그 재원을 일단 저희가 민간 금융 쪽으로 많이 당겨서 썼기 때문에 지속가능성도 떨어지고 안

정성이 떨어지기 때문에, 어려운 서민의 금리 부담을 좀 더 낮추고 규모를 늘리기 위해서 재정과 민간이 이렇게 균형된 자금 공급이 필요하기 때문에 이 기금의 설치가 필요하다 이렇게 말씀드리겠습니다.

○**김승원 위원** 앞의 15%가 넘는 고금리를 낮출 수 있는 여러 가지 방안은 이미 만들어졌고……

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 더 낮출 여지가 있다고 봅니다.

○**김승원 위원** 더 낮출 여지도 시스템은 만들어 놔는데 어쨌건 재원 조달이라든가 등등에 있어서 이 법의 통과가 시급하다라는 말씀으로 느껴지네요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

○**김승원 위원** 그다음에 이 기금 관리·운용은 어디서 하는 겁니까? 이 법이 통과되면 서민금융안정기금 관리·운용은 어떻게 하는 겁니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 서금원에서 실질적인, 실제 오퍼레이팅은 서금원으로 하지만 기금이 국회를 가거나 그다음에 예산을 반영하거나 하는 것은 정부가 큰 결정을 내리면 그 결정에 따라서, 국회에서 정해진 예산 범위 내에서 집행은 서금원이 한다 이렇게 보시면 되겠습니다.

○**김승원 위원** 서금원 자체뿐만 아니라 금융위라든가 또 기재부인가요, 기재부와 다 협의를 해서 기금 운용이라든가 범위에 대해서는 다 상의를 한다 그런 말씀이시네요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

설치할 때도 기재부와 관계 부처의 협의를 다 거쳤고요. 내년 기금운용계획을 수립할 때는 관계 부처 협의를 거치고 국회의 승인을 받은 이후에 집행을 하고 나중에 결산을 하게 되면 또 국회에서 평가를 해 주시게 되겠습니다.

○**김승원 위원** 그러면 어쨌건 고금리도 낮추고 서민들에게 혜택이 많이 돌아가는데 혹시 우려하는 점이 무엇이 있어서 이 법이 지난번부터도 그렇고 오늘까지 이렇게 논의가 많이 되는 건지 국민들께 조금 설명을 한번 해 주시겠어요? 우려하는 점이 뭐예요, 우려가 되는 점이?

○**금융위원회부위원장 권대영** 지금 우려라기보다는 그동안 단년도 중심의 단절적이고 지속적이지 않은 제도를 운영해 왔기 때문에 국회의 예산 형편에 따라서 기금 규모가 변동성이 있다는 측면하고.

두 번째는 어려운 서민들한테 상당히 고금리로 제도를 운영할 수밖에 없었습니다, 재원의 한계 때문에. 그런 측면……

○**김승원 위원** 제 질문의 취지를 좀 오해하시는 것 같은데, 어쨌건 그것은 지금 현상이고 그것을 바꾸기 위해서 이 법 개정안을 우리가 논의하는 것 아닙니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**김승원 위원** 그래서 이 기금도 안정적으로 마련을 하고 그래서 서민들에게 금리를 1%라도 더 다운을 시키겠다는 그런 의지도 보이고 그래서 좋은 법안인데 왜, 국회에서 논의가 계속되는 이유가 어떤 우려 사항이 있기 때문인가 그것에 대한 질문을 하는 겁니다.

지금 보니까 서금원이 마음대로 할 수도 없고 금융위라든가 기재부와도 다 상의해서 기금 운용도 결정을 하는데요. 어떤 우려점이 있어서 지금 이게 진도가 더 안 나가는 겁니까?

니까, 법 통과가?

○**금융위원회부위원장 권대영** 아무래도 재정의 출연과 민간의 출연으로 항구화된 제도를 만들기 때문에 좀 더 심도 있는 논의와 과정이 필요하다는 그런 지적이 있으신 것 같고요.

○**김승원 위원** 시스템에 큰 변화가 있기 때문에 좀 신중하게 하자라는 의견이 있어서.....

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그런 의문들에, 지적에 대해서는 저희가 동의를 하고 있고요. 다만 작년 하반기부터 이 논의가 진행됐고 9월에 법안도 발의됐고 벌써 한 두어 번 논의를 했기 때문에 입법정책적인 시기를 결정하시는 결단의 문제만 남아 있고 이후에 저희가 이 제도를 운영하는 과정에는 국회에 보고도 드리고 국회의 어떤 지적이 있으면 반영하도록 그렇게 하겠습니다.

○**김승원 위원** 예, 알겠습니다.

○**소위원장대리 박상혁** 박범계 위원님.

○**박범계 위원** 지금 김승원 위원님 지적이 부위원장님 통해서 이게 합의가 안 되는 이유를 부위원장님의 입으로 듣는다는 게 납득이 되지를 않아요. 지금 국민의힘 위원님인 존경하는 강민국 간사님부터 해서 이 법안을 반대한다는 건지 아니면 찬성하는데 6:3 지방선거 이전은 안 된다는 건지 또는 뭐가 보완이 필요하든지, 반대하면 반대하는 이유가 정확하게 뭔지 이 부분이 명확하게 드러나지 않아서 김승원 위원님이 부위원장님께 하신 질문 중에 우려하는 점이 뭐냐라는 질문을 했잖아요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**박범계 위원** 그러니까 그것은 금융위의 우려 사항이 아니잖아요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**박범계 위원** 정치권의, 그러니까 정파가 다른 국힘이라든지 또는 어떤 경제단체라든지 이런 우려가 있는 겁니까? 아까 말한 소위 정부와 민간의 조합 모델 아닙니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**박범계 위원** 거기에 대한 우려가 있다는 거예요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 정부 내에는 의견이 없고요. 민간 회사에도 특별한 이견이 없어 저희가 민간하고 좀 조율을 했습니다, 이 법안에 대해서.

○**박범계 위원** 조율이 된 거잖아요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

○**박범계 위원** 그러면 어디에서 그런 이견이 있는 겁니까? 제가 이 법안을 지난번에도 심도 있게 심사를 했고 사정하다시피 해서 중간 컨설팅이라도 보자. 그런데 중간 컨설팅이 나왔단 말이에요. 이 중간 컨설팅이라는 게 중간이든 최종이든 간에 이 컨설팅 자체가 이것을 하느냐, 이 기금, 이 서민금융진흥원의 안정기금을 상시적인 안정채널로 둘 거냐 말 거냐에 대한 전략적 판단은 이미 끝난 것 아니겠습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 그렇습니다.

○**박범계 위원** 그렇지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**박범계 위원** 그런데 부위원장께서 공공·민간의 그러한 조합 모델의 안정성·상시성 그

부분에 대한 우려가 있다 이런 말씀을 하셨는데 실제로 제가 여기 계시는 국민의힘 위원님한테 직접 들은 말은 없어요. 그것을 이유로 지금 말씀하신 분이 없습니다. 그냥 컨설팅만 얘기하셨어요. 그런데 컨설팅이 나왔잖아요. 이 컨설팅 자체도 전략적 결정 여부에 대한 컨설팅이 아니잖아요?

○금융위원회부위원장 권대영 그렇습니다.

○박범계 위원 기술적 컨설팅이지.

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○박범계 위원 그래서 우리가 법안을 심사하는 데서 좀 솔직할 필요가 있다. 6·3 지방선거 전에 이 법은 안 된다고 하시든지, 아니면 지금 공공·민간 조합 모델의 이 자체에 대한 문제점을 제기하시든지, 아니면……

하나 묻겠습니다.

대통령께서 최근에 이런 말씀 하셨어요. ‘긴축을 주장하는 이상한 사람들이 있다’, 이런 얘기 들으셨지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○박범계 위원 정부의 재정건전성과 관련된 두 개의 큰, 커다란 이견이 있습니다. 맞지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○박범계 위원 과거의 민주당 정부나 또는 국민의힘 정부의 큰 차이가 여기서 발생합니다. 이 안정기금을 두는 경우에 소위 말해서 재정건전성과 관련 된, 긴축과 관련된 거시경제 측면의 무슨 하자가 있습니까?

○금융위원회부위원장 권대영 전혀……

○박범계 위원 없어요.

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○박범계 위원 이것 그냥 공짜로 주는 것 아니잖아요?

○금융위원회부위원장 권대영 그렇습니다.

○박범계 위원 지금 굉장히 높은 이자율로 서민들에게 부담시키는 것을 가능한 한 저리로 쓰게 만드는 것 아닙니까?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○박범계 위원 제가 국민의힘 위원님들로부터 듣지를 못했기 때문에 대신 묻는 겁니다.

그러면 공공과 민간 조합 모델인데 민간이라 하면 지금 은행권 아닙니까?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○박범계 위원 은행권이 이…… 지금 이게 작년에 정해진 결정이지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇습니다.

○박범계 위원 이 결정할 때 은행권에 소위 말해서 약탈적…… 아니, 그런 표현을 쓰면 안 되겠네요. 은행들한테 정부가 강요해 가지고 하기 싫은 것 억지로 출연하게 만든 거예요?

○금융위원회부위원장 권대영 그렇지 않습니다. 금융권도 스스로 필요성을 많이 느끼고 있습니다.

○박범계 위원 그렇지 않지요. 은행권 그런 필요성을 느끼고 있잖아요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

○**박범계 위원** 서민금융이 은행도 돌아가야지 기본적인 금융시스템이 돌아갈 것 아니겠습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**박범계 위원** 그리고 경제에 대해서 상당히 여러 가지, 코로나 이후에 또 내란 경제도 있었고 전 세계적인 미·중 패권경쟁에다가 전쟁도 있고 하니까 경제적으로 어렵고 그것을 희생해야 되겠다라는 정부의 의지와 은행권의 협조가 결합되는 것 아니겠습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 맞습니다.

○**박범계 위원** 그러면 뭐 때문에 이게 합의가 안 되느냐 이 말입니다. 합의가 안 되는 이유를 컨설팅 가지고 얘기하기에는 납득이 되지 않잖아요. 그러면 말씀을 좀 해 봐 주셨으면 좋겠어요, 안 되는 이유를. 안 되면 쟁점을 부각시켜서 국민들에게 설명을 드려야 될 것 아니겠습니까, 우리도 집권당으로서?

위원장님께서 쟁점을…… 통과시켜 주세요.

○**소위원장대리 박상혁** 예, 쟁점을……

강명구 위원님 질의해 주십시오.

○**강명구 위원** 지난번에 이 소위에서 이것 논의할 때에, 저도 지난번 의견하고 동일한데요. 용역 결과를 좀 보고 하자 그 말씀을 드렸고 그렇게 말씀드렸던 이유는 이게 대통령께서 하라 그랬다고 해서, 이것을 종합적인 판단을 할 근거가 필요한데 그 근거를 보고 하자라는 말씀을 드렸고요.

1차 법안소위, 지난번에 31일인가요, 했을 때에도 용역 중간보고 확인하고 결과 보고 우리 판단하자라고 합의를 다 했는데 여야 간사 간에 합의가 돼서 이 법안이 올라왔는지 안 올라왔는지도 잘 모르겠어요. 그 결과를 보고 올리자고 약속을 다 했는데 이게 지금 또 올라와서 이것 합의가 된 건지 확인을 하고 싶고요.

컨설팅 용역 자료에 정책적 필요성에 대해서는 동의하겠습니다. 그러나 사전에 충분히 설명도 안 했어요. 금융위가 와서 설명도 안 합니다. 특히 야당 위원들한테 와서 설명이 제대로 안 됐는데 그것을 가지고 지금 종합적인 근거를 가지고 대답을 하라 말씀하시면 저도 대답을 못 하겠어요. 제가 보고를 받은 바가 없습니다.

그리고 이 서민금융 지원 실효성을 높이기 위해서는 기금 관련해서도 시행령도 꼼꼼히 살펴봐야 된다. 아무런 설명이 없어요. 그런데 종합적인 판단을 할 수 있는 근거가 되는 그 용역 결과도 우리가 보지 못한 상태에서 이것을 지금 결론을 내자? 저는 반대입니다. 할 수가 없습니다. 무슨 근거로 그것을 그렇게 할 수가 있겠습니까?

○**강민국 위원** 내가 한말씀 드릴게요.

○**소위원장대리 박상혁** 한창민 위원님 하고 강민국 위원님.

한창민 위원님.

○**한창민 위원** 금융위 부위원장님, 중간보고서를 국민의힘 위원님들에게 소상하게 설명드리지 않았습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 저희 의원실 방문해서 설명을 드렸습니다.

○**한창민 위원** 지금 강명구 위원님은 충분히 설명이 안 됐다고 이야기를 하시길래 제가 재차 확인하는 거고요.

저희가 중간보고서 이야기가 나왔을 때도 이 부분에 대해서 종합적인 판단이 필요해서 중간보고서가 필요하고 그것을 보고 판단하자 했는데 중간보고서가 설명이 안 됐다고 하니 논의가 진척이 안 되는 것처럼 되거든요. 사실관계를 명확하게 하고 가야 될 것 같습니다.

중간보고서를 봤는데도 불구하고 도저히 동의하지 못하겠다고 하면 ‘그러면 동의하지 못하는 내용이 어떤 내용이나?’ 이렇게 이야기가 전개돼야 되는데 ‘설명을 못 받아 가지고 못 하겠다’ 또 이렇게 얘기하시니까 저는 서민금융 부분에 대해서는 조금 더 빨리 적극적으로 저희들이 해야 된다고 생각하는 입장에서는 답답한 부분이 있습니다. 그 부분은 좀 더 명확하게 설명을 해 주시고 그리고 정말로 설명이 안 됐다고 하면 제대로 설명을 하고 빨리 진척을 시켰으면 좋겠습니다.

○소위원장대리 박상혁 감사합니다.

강민국 위원님.

○강민국 위원 부위원장님, 윤석열 정부 때도 참 잘나가시고 또 이재명 정부 들어와서 잘나가시는데 이 시급성을 자꾸 논하는데 내 방 와서 누가 설명해 줬어요? 누가 설명해 줬어요?

○금융위원회부위원장 권대영 국장이 답변하도록 하겠습니다.

○금융위원회금융소비자국장 김동환 예.

○강민국 위원 아니, 그러니까 내가 금융위의 ‘금’ 자도 본 적이 없는데……

그리고 이 법안을 왜 올렸지, 수석님? 나하고 합의도 안 된 것을 누가 올렸어요, 이것을?

이것 뭐 하는 거야, 지금? 법안심사가 지금 장난치는 거야? 금융위에서 시급성을 이야기하고 하면 이 뻔히 시효가 나와 있는 거잖아, 기금이, 그렇지요? 내 방에 금융위에서 누가 한번 와서 설명해 준 적 있어요, 간사한테 와서?

지금 장난치는 거야? 참 일 쉽게 하네, 재밌게 하셔. 금융위 앞으로 법 하나 통과 안 돼요, 이렇게 되면.

지금 뭐 하는 거예요? 아니, 입법의 취지라든지 법의 내용에 대해서는 우리가 다 알지요. 그런데 뻔히 우리가 1차 회의를 한 번 거쳐서 용역 이야기도 나오고 여러 가지 이야기도 나오고 했으면 나한테 와서 설명을 하든지, 나는 본 적이 없어요. 그런데 뭘 지금 시급성이 어떻고…… 전혀 시급하지 않아요, 금융위 입장은.

여기까지만 하겠습니다.

그리고 이것은 계속 심사. 빨리 넘어가시지요, 다른 법안도 많으니까.

○소위원장대리 박상혁 지금까지 논의된 것을 보면 아직, 지난 3월 31일 이후에 소통 과정에서 서로 간의 차이점들이 있고 또 향후에 심사해야 될 법률안들이 오늘 많기 때문에 일단 해당 안건의 심사는 잠시 보류했다가……

○강민국 위원 잠시가 아니고 계속 심사하면 되지.

○소위원장대리 박상혁 이후에 오후에 강준현 간사님 오시면 또 양 간사님 조금 더 협의하시는 것으로 하고 다음 의사일정으로 넘어가도록 하겠습니다.

○강민국 위원 시급하다면서 설명 하나 안 하시고……

○한창민 위원 위원장님, 짧게만 한마디 하겠습니다.

○소위원장대리 박상혁 이것 그냥 넘어가지지요.

○한창민 위원 그런데 저는 사실 이렇게 이야기하는 것은 적절하지 않은 것 같아요.

○소위원장대리 박상혁 예, 알겠습니다.

○한창민 위원 정말 설명을 했으면 설명을 정확하게 누구한테 했다. 저는 이것 시급하다고 생각하고 필요하다고 생각해서 빠르고 적극적으로 금융위도 나서고 위원님들도 적극적으로 논의를 진척시켜 줘야 된다고 생각하는데 지금 강민국 간사님은 전혀 설명을 받은 적 없다고 했는데 보좌진이, 설명을 했는데 보좌진이 제대로 전달을 안 한 건지 그런 것을 확인해야 될 것 아닙니까?

○소위원장대리 박상혁 한창민 위원님, 필요한 부분들은 잠시……

○한창민 위원 정치적 공방으로 가면 안 된다고 생각합니다.

○소위원장대리 박상혁 정회 시간에 조금 더 소통을 하고 설명도 드리고 말씀을 올렸으면 좋겠고요.

그러면 다음 의사일정 제4항부터 7항까지 이상 4건의 보험업법 일부개정법률안을 계속해서 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법률안의 주요내용에 대해서 정명호 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 소위 자료 1페이지를 설명드리겠습니다.

지난번 소위에서 개정안 주요내용에 대해서는 대부분 논의가 됐고 하단에 보시면 법인보험대리점 임원 제척기간 확대와 관련해서 법인보험대리점 실태에 대한 통계를 확인하고 추가 논의를 할 필요가 있다는 의견 제시가 있었습니다.

자료 6페이지 간략하게 설명드리겠습니다.

자료 6페이지 보시면 법인보험대리점 임원 자격 제척기간 확대인데요. 오른쪽의 표를 보시면 현행은 법인보험대리점 임원, 법인보험중개사 임원에 대해서 금융관계법령에 따라 벌금 이상, 다른 법령에 따라 금고 이상 실형의 경우 3년의 제척기한이 있는데 김상훈 의원님 안은 법인보험대리점, 금융관계법령에 따른 벌금 이상의 경우 3년을 5년으로 하는 내용이었고 저희 수정의견에는 동일기능·동일규제 원칙에 따라서 전체를 5년으로 하는 방안에 대해서도 논의가 필요하다는 의견이었습니다.

이상입니다.

○소위원장대리 박상혁 수고하셨습니다.

다음은 이것도 지난번에 한번 논의를 했기 때문에 정부 측 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 입법정책적으로 결정할 수 있는 사안으로 보고 있고요. 김상훈 의원님 안대로 금융회사가 아니고 금융회사보다 좀 낮은 단계의 대리점과 중개사기 때문에 저는 수정의견도 가능하지만 김상훈 의원안으로 일단 결정을 해 주셔도 운영에 문제는 없어 보입니다.

이상입니다.

○소위원장대리 박상혁 그러면 위원님들의 의견을 듣는 순서입니다.

손을 들어서 발언권을 얻고 말씀해 주시기 바랍니다.

이거는 쟁점이 좀 좁혀진 것 같아서 수정의견과 김상훈 의원님 안, 6페이지를 참고해

주시면 논의가 빨리 진행될 것 같습니다.

○**김상훈 위원** 저도 수정의견에 동의하겠습니다.

○**소위원장대리 박상혁** 수정의견이라고 하면……

○**유동수 위원** 5년으로 전체를……

○**소위원장대리 박상혁** 전체를 다 5년으로 하는……

○**유동수 위원** 저는 김상훈 의원안으로 하려고 얘기를 했는데……

○**김상훈 위원** 저는 빨리 하려고 수정의견에 동의했는데……

○**유동수 위원** 빠리가 중요한 게 아니고요……

○**김상훈 위원** 그러면 제 안으로 동의해 주세요.

○**유동수 위원** 전체적으로 형량의 경중으로 볼 때 금융관계법령을 중시하기 위해서 보험업법에서 넣었다면 다른 법령에 따른 범죄와 차별적으로 금융 관련 범죄를 좀 더 중하게 다루겠다는 의견을 볼 때 5년과 3년으로 이렇게 나눌 필요가 있다 이렇게 저는 생각합니다.

○**소위원장대리 박상혁** 유동수 위원님 발언 주셨습니다.

부위원장님, 뭐 얘기해 주실 게 있습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 아닙니다. 저는 위원님이 결정을 내려 주시면 좋을 것 같습니다.

○**소위원장대리 박상혁** 다른 위원님들.

(「없습니다」 하는 위원 있음)

이것도 많이 쟁점이 좁혀졌고 오히려 지금 상호 간에 굉장히 빨리 논의가 진척되어서 의결은 저희가……

○**김상훈 위원** 그러면 김상훈 의원안에 동의해 주세요.

○**소위원장대리 박상혁** 논의를 지금 마쳤습니다만 이따 강준현 위원장 오셔서 한꺼번에 의결을 하는 것으로 하고요. 쟁점은 지금 보면 김상훈 의원님 안으로도 무방하다 이런 정도로 대략 모아졌다고 볼 수 있겠지요?

(「예」 하는 위원 있음)

알겠습니다. 감사합니다.

그러면 의사일정 제4항부터 7항까지 이상 4건의 보험업법 일부개정법률안은 관련 논의를 마쳤습니다만 다른 법률들과 함께 의결하도록 하겠습니다.

그러면 의사일정 제8항부터 14항까지 이상 7건의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시고 이 법안도 지난번에 한번 저희가 일차적으로 논의를 했던 안이고 위원님들께서도 이해도가 높으실 거라고 생각합니다.

주요내용에 대해서 정명호 수석전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 정명호** 자료 2페이지로 설명드리겠습니다.

지난번 소위에서 7페이지까지 논의를 했고 지금 2페이지에 있는 내용은 소위자료 8페이지 내용입니다.

문제 제기를 하신 내용은 공정가액이 시가보다 낮은 경우 발생할 수 있는 문제에 대한 검토가 필요하다.

두 번째, 주주총회에서 최대주주 본인과 특별관계자가 의결권을 행사하지 않고 합병을 결의한 경우 합병가액이 공정한 것으로 간주하는 규정이 대주주의 평등권을 제한할 수 있다는 점에 대한 고려가 필요하다는 두 가지 의견 제시가 있으셨습니다.

○소위원장대리 박상혁 끝났습니까?

정부 측 의견을 듣도록 하겠습니다.

○금융위원회부위원장 권대영 공정가액이 시가보다 낮은 경우에 대한 문제에 대해서 현실적으로 그럴 가능성은 없다고 볼 수는 없지만 만약에 시장이 공정하고 정보가 충분히 공시되면 시가가 공정가이고 공정가가 시가다 이렇게 보시는 게 맞을 것 같고요. 이런 공정가액 제도를 도입하고 있는 대부분의 나라에도 시가에 대한 특별한 규율이 없다 이렇게 말씀을 드리면 이 부분은 그냥 그대로 공정가액으로 일단 제도를 운영하는 것이 좋겠습니다.

이런 우려에 대해서는 저희가 외부 전문가의 평가를 받도록 했고 그 내용을 충분히 공시해서 시장의 규율을 받도록 했기 때문에 그대로 그냥 하는 것이 저는 좋을 것 같습니다.

두 번째, 주총에서 최대주주 본인과 특별관계자가 의결권을 행사하지 않은 합병에 대해서 그 합병가액을 공정하게 간주하는 규정에 대해서는 제도의 취지, 소액주주의 보호 측면에서 이 제도 도입의 필요성이 있어 보입니다. 다만 이 제도는 미국의 델라웨어주의 상장폐지의 경우에 제한적으로 이 제도를 도입하고 있다는 말씀을 드리겠습니다. 입법례를 찾아보기는 좀 어려울 것 같고요.

두 번째는 이 제도를 도입할 때 저희가 주주충실의무를 상법에 도입했는데 주주충실의무의 가이드라인을 만들 때 이 제도를 전문가들이 많이 논의했습니다. 여기서 첫 번째 핵심은 주주평등의 원칙의 어떤 위반 우려에 전문가들 의견이 있었고, 두 번째는 최대주주 본인과 특별관계자의 범위를 어떻게 규율할지에 대한 부분이 있기 때문에 이 분야는 한국에 처음 제도를 도입하는 거기 때문에 좀 더…… 제도의 어떤 필요성은 상당히 있어 보입니다. 그렇지만 좀 더 심도 있는 논의도 필요해 보이지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 입법정책적으로 결정해 주시면 좋겠습니다.

○소위원장대리 박상혁 유동수 위원님 질의해 주십시오.

○유동수 위원 제가 지난번에 공정가액이 시가보다 낮은 경우에 발생할 수 있는 문제 이런 등, 그때 공정가액 도입에 관한 문제를 지적했는데요.

부위원장님, 이 제도에 관련해서 조금 뭐랄까 소프트하게 적용하는 시간을 가지려면 제가 볼 때는 전년도 재무제표의 일정 금액 이상은 전체적으로 공정가액으로 한다는 의견을 표현하되 시행령 단계에서 일정 금액 이상을 먼저 적용하고 일정 금액 이하의 보충적 방법으로 현행 제도를 그대로 수용할 수 있다 이렇게 해 보는 건 어떻게 생각하세요?

그러니까 전체적으로 공정가격으로 할 수 있다 그렇게 법으로는 명시를 하고 시행령 단계로 위임해서 시행령에서 일정 금액 이상은 강제조항으로 가고 일정 금액 이하의 회사에 대해서는 보충적 방법으로 지금 현행 제도를 선택할 수 있다 이렇게 하는 건 어떻게 생각하십니까?

○금융위원회부위원장 권대영 위원님, 일정 금액이라 하면 어떤……

○유동수 위원 전년도 재무제표, 그러니까 시가총액으로 해도 좋고 자산 규모로 해도

좋고.

○**금융위원회부위원장 권대영** 전년도 재무제표나 시가총액이란 게 결국은 시가 또는 수익가치, 자산가치를 다 포괄하고……

○**유동수 위원** 아니, 그러니까 전년도 재무제표상의 일정 자산 총액 얼마 이상 이런 정도로 정해도 좋고요. 시가는 항상 변하기 때문에 그걸 쓰기는 어렵지만 저는 이 제도를 좀 더, 제가 지적한 부분에 단점이 있기 때문에 공정가격으로 가는 거에 대해서는 원칙적으로 동의를 하는데 조그마한 상장사들, 작은 상장사들에게 오히려 좀 더 부담을 줄 수 있지 않나 이런 측면에서 말씀드립니다.

○**금융위원회부위원장 권대영** 위원님 말씀대로 시행령에서 공정가액을 운영하는 과정에서 대한민국이 늘 시가 중심으로 갔는데 공정가액으로 가면 일정 부분 이걸 적용하는 과정이 필요해 보입니다. 그래서 위원님 말씀도 실무적인 어떤 그런 애로가 있기 때문에 대안이 될 수 있다고 보겠지만 현재 상장법인에 일단 국한하는 이 제도……

○**유동수 위원** 그러니까 상장법인인데……

○**금융위원회부위원장 권대영** 두 번째는 규모가 큰 거와 작은 것들이 있는데 합병은 상대방이 있지 않습니까? 그래서 한쪽에 유리하면 한쪽이 불리하거든요. 그런 문제에서 작은 쪽을 이렇게 유리하게 해 버리면 큰 쪽이 불리해지는 상대적인 측면이 있다는 의견을 저희 실무진하고 오늘 아침에 논의를 많이 했습니다.

○**유동수 위원** 그러니까 부위원장님 지금 말씀하시는 거에 지금까지 우리가 한 달 평균, 일주일 평균, 전일 평균해서 산출 평균했지 않습니까? 지금까지 그 제도를 운영해 왔는데 보통 문제가 되고 사회적 문제가 된 거는 굉장히 큰 회사들이 문제가 많이 야기됐고 그렇게 해 왔다면 이걸 강제조항으로 해서, 자본시장에 상장된 회사도 일정 규모 작은 회사들도 많이 있거든요. 그런 데까지 보충적 방법은 안 열고 강제조항으로 모두 시가 평가로 간다, 공정가액으로 간다면 모두 다 평가를 의무화할 수밖에 없어서 한번 고민해 보면 어떨까 이런 의견을 드립니다.

○**박범계 위원** 제가 한말씀……

○**소위원장대리 박상혁** 박범계 위원님 질의해 주십시오.

○**박범계 위원** 법사위 가서 깨질 것 같아 가지고……

다른 위원님들이 다 동의하면 저도 그냥 울며 겨자 먹기로 동의하겠습니다만 지금 이 법안이 시가를 대체하는 공정가액이라는 걸 도출해 내는 법안이잖아요. 그러면 공정가액이라는 걸 지금 만드는 겁니다, 법으로. 그렇지요? 그리고 상장기업들로 하여금 공정가액을 기업들이 도출해 내도록 그렇게 유도하는 법이잖아요. 강제하는 법이에요. 그러면 공정가액을 도입한 것에 큰 의미를 두고 있는데 공정가액 의제조항이 최대주주 본인과 특별관계자가 의결권을 행사하지 않으면 그 합병가액을 공정가액으로 둔다 하면 이거는 앞뒤가 모순이 되는 거예요. 그렇지요?

공정가액이라는 게 소위 말하면 이 법안의 주제인데 본질인데 그렇게 되면 우리가 시가가 왜곡될 수 있으니까 공정가액을 만드는 거 아니겠습니까? 그래서 공정가액으로 합병을 하라고 했는데 정작 공정가액을 도출해 낼 노력을 하는 것이 아니라 최대주주나 그 이해관계자들에게 영향을 미치거나 아무튼 그것이 주요 교섭 대상이 돼서, 그렇지요? 주요 거래 대상이 돼 가지고……

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 거래 대상이 될 수 있습니다.

○**박범계 위원** 고려 대상이 된다 이 말이지요. 그러니까 본질이 왜곡된다. 이런 법은 좀 안 맞는 것 같아요, 제가 볼 때.

그래서 공정가액이라는 주제를 뒀으면, 글썄 이것도 편법이기는 한데 다만 이 공정가액에 대한 예외는 최대주주 또는 특별관계자, 이해관계자의, ‘우리 공정가액 할 것 없이 이 합병가액이 절대 소수주주의 이익을 해하지 않습니다’라고 설득이 가능하면 설득이 되고, 그 설득으로 인해서 ‘그러면 최대주주는 의결권 행사하지 마세요, 안 하겠습니까’ 하면 그 합병가액은 우리가 소수주주의 입장에서는 설득이 되는 가격입니다, 그런 경우는 공정가액을 굳이 산출할 필요가 없겠습니다 해서 공정가액에 대한 예외조항이 되어야지 공정가액으로 간주한다고 되면 안 된다는 느낌이 듭니다. 너무 어렵게 얘기했는지는 모르겠는데……

○**소위원장대리 박상혁** 김상훈 위원님 질의해 주십시오.

○**김상훈 위원** 이것 때문에 시간이 조금 지체될 것 같아서 제가 한말씀드리겠습니다.

우선 공정가액이 시가보다 낮은 경우 발생할 수 있는 문제에 대해서 검토를 할 경우에 여러 의원님께서 법안을 발의하셨는데 그중에 아마 정부 측에서도 좀 받아들일 수 있고 우리 위원님들도 아마 의견을 모을 수 있는 부분이 윤한홍 의원님 안인 것 같아요. 일반주주 이익 보호 강화를 위해서 합병가액을 주가, 자산가치, 수익가치 등 다양한 정보를 종합 고려하여 산정된 공정가액으로 결정 이 부분이 그래도 가장 합리적인 것 같고.

그다음에 조금 전에 박범계 위원님께서도 말씀하셨지만 합병을 결의한 경우 합병가액이 공정한 것으로 간주하는 규정은 법무부에서도 권고하지 않는다고 입장을 밝힌 만큼 이걸 채택하지 않는 걸로 하는 게 좋을 것 같습니다.

○**소위원장대리 박상혁** 지금 쟁점이 첫 번째, 공정가액이 시가보다 낮은 경우에 대해서는 대체적으로 의견들이 모아지고 있는 것, 물론 조금 전에도 같은 데 질의를 하셨습니다만 두 번째 쟁점 문제와 관련되어서는 조금 더 의견들이 나뉘져 있는 것 같고요.

더 추가적으로 의견 주실 위원님들 계십니까?

한창민 위원님.

○**한창민 위원** 지금 박범계 위원님하고 두 분이 말씀하신 부분에 대해서 사실은 저는 조금 이견이 있습니다. 당연히 모순적이라고 표현을 하셨는데 거기에 대해서 금융위원회 부위원장님, 동의를 하신 겁니까, 그렇게 보여졌는데요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 저는 박범계 위원님 의견도 일리가 있다고 생각하고 있습니다.

○**한창민 위원** 우리가 지금 공정가액을 두는 취지가 합병 절차에서의 부당성에 대한 것들을 보완하기 위해서 산정하는 것에 대해서 기본적인 원칙은 다 동의하지 않아요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**한창민 위원** 그런데 여기에서 주주나 대주주 관계에서 산정하는 것이 부당한데도 불구하고 아까 모순적이라고 그런 것에 대해서 일부 동의한다고 하는 것은 그러면 소액주주들이 과반의 의결권을 행사해서 간주했을 경우에는 공정가액이 산정되지 않은 가운데서 부당한 결과가 나올 가능성이 높다고 판단하시는 거예요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 꼭 그렇게 극단적인 것은 아니지만 그 자체가 공정가격

이 아닐 수가 있다 그 말씀을 드리는 겁니다. 그럴 가능성에 동의……

○**한창민 위원** 모든 것들이 100%가 아니잖아요. 어떤 제도는 100%가 아닌데도 불구하고 가장 극단적인 사례를 예시를 들어 가지고 그렇게 논의를 진척시키면 안 된다고 봐요. 혹여라도 그런 사례가 발견될 위험성이 있으면 그걸 보완하기 위한, 그다음에 기업에서도 합병 단계에서 공정가액이 제대로 산정되면서 진행될 수 있도록 관리를 하는 게 맞지 극단적인 예를 가지고 그런 모순적인 상황이 발생할 수도 있다 이렇게 하면 이 논의 자체가 굉장히 엉뚱한 데로 갈 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 그 부분에 대해서는 한번 판단을 해 주시면 좋을 것 같습니다.

○**이양수 위원** 김상훈 위원님이 말씀하신 대로 그렇게 정리하시지요, 이것 계속 얘기해 봐야 서로 의견이 달라서 정리가 안 될 것 같은데.

○**소위원장대리 박상혁** 하여튼 한두 분 더 말씀 주시고요.

김현정 위원님.

○**김현정 위원** 이게 시가에서 공정가액으로 바꾸자는 취지는, 당연히 비상장회사 같은 경우에는 공정가액으로 하고 있는 것이고 바꾸자는 취지가 우리나라의 특수한 기업구조, 편법적 지배구조가 있어서 그런 것들이 외국인 투자자들이라든지 소액주주들한테 피해를 주기 때문에 그것을 방지하고자 하는 것이기 때문에 시가로 하는 것, 주가로 하는 것도 당연히 공정가액 안에 포함돼 있지 않습니까? 거기다가 플러스 자산가치까지 들어가 있는 거라서 공정가액으로 하는 것에 대해서는 다들 이견이 없는 걸로 저는 이해를 했어요.

다만 그건 좀 문제가 있는 것 같아요. 만약에 이렇게 공정가액으로 했는데도 불구하고 합병가액에 다툼이 있을 경우에 소액주주들과 지배주주 간의 다툼이 있을 가능성이 높은데 입증책임에 대해서 입증책임을 소액주주들한테 지라고 하는 것은 정보 비대칭성에 따라서, 우리가 소액주주들을 보호하기 위한 법의 취지인데 그건 좀 안 맞지 않나 이런 생각이 들어서 입증책임을 상장법인이 부담하도록 하는 것이 이 입법취지에 부합하지 않나 이렇게 생각하는데 그것에 대해서는 어떻게 생각하세요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 저번에 저희가 입증책임의 전환은 제가 자료를 봐야 되겠지만 제 기억이 맞으면 상법의 전반적인 체계나 법무부의 의견 등을 감안해서 큰 변화가 좀 어렵다는 의견을 정부가 제시한 걸로 알고 있습니다.

○**김현정 위원** 그렇게 했는데 상법은 일반법은 아니고 자본시장법이니까 상장회사에 대한 편법적 지배구조 개편을 방지하고자 하는 것인데 그럼에도 불구하고 공정가액으로 해도 문제가 생겼을 때에 그 구제 방안에 대해서……

○**금융위원회부위원장 권대영** 다시 보완설명을 드리면 이 조문을 보면 공정가액에 주식가치라는 단어가 들어가기 때문에 어느 정도 시가도 고려를 해야 될 것 같고요. 여러 번 말씀드렸지만 외부평가를 저희가 의무화시켰고 이사회 내용을 공시시켰습니다. 그래서 지금 위원님 말씀대로 다툼이 있어야 되고 다툼을 원만하게 해결하기 위해서는 소송이 쉽게 일어나야 되는데 외부평가 결과를 참고하거나 이사회 결의를 공시하면 주주가 이것에 대해서 이의가 있으면 소송을 쉽게 할 수 있는 그런 길이 열려 있고.

특히 이번에 통과시켜 주신 주주충실의무가 있기 때문에 그 충실의무 자체로서 지금 상장기업들이 대개 이 부분을 공정하고 투명하게 주주가치를 보호하기 위한 노력을 하고

있다 그렇게 보시면 될 것 같고.

입증책임의 전환은 저희가 법사위를 통과해야 되니까 법무부나 법체계 측면에서 이번
에 이걸 논의하면 또 법사위에서 상당한 논란이 되지 않을까 그런 생각을 가지고 있습니
다.

○소위원장대리 박상혁 지난번에 논의한 것도, 이 법률안 개정안은 뒤에도 여러 가지가
있지요. 연대 손해배상 책임, 주주이익 쪽 있는데 이번에는 공정가액 부분에 한정해서 여
야가 논의하기로 돼 있는 것 아닌가요?

○금융위원회부위원장 권대영 전에 끝까지 다 논의를……

○수석전문위원 정명호 끝까지 안 하셨고요, 지난번에 8페이지를 논의하시다가 이견이
있어서…… 그 이후에는 논의를 하셔야 됩니다.

○소위원장대리 박상혁 8페이지?

○수석전문위원 정명호 예, 지금 소위 자료 두 쪽지 제가 정리해서 말씀드린 게 8페이
지 내용이고요, 8페이지까지 논의를 하셨습니다.

○이강일 위원 아니, 지금 위원님들의 대체적인 의견은 사실은 다 모아졌어요. 합병 시
공정가액을 하자라는 부분은 다 동의가 돼 있는 거잖아요. 그런데 공정가액을 어떻게 정
하느냐만 약간 서로 의견이 좀 있는 거니까 그 부분을 집중적으로 논의를 해서 법안을
완성시켜야 될 것 같아요.

○소위원장대리 박상혁 수석전문위원님, 집중적인 논의를 위해서, 그러면 이것과 관련
된 문안은 정해진 건가요?

○수석전문위원 정명호 그러면 처음부터 간략하게 다시 설명드리겠습니다, 앞쪽에 연결
되는 내용이라서요.

그러니까 6페이지부터 설명드리면 현행법이 시장 주식가격으로 돼 있는데 개정안은 주
식가격, 자산가치, 수익가치 등을 종합적으로 고려하여 공정가액을 결정하자 여기에 대해
크게 동의를 하셨고요.

그다음에 7페이지 상단에 ‘투자자의 이익을 해하지 아니하는 범위 내에서’ 이 부분은
상법 개정이 됐기 때문에 반영을 안 하는 게 좋겠다. 그다음에 다시 좌측에 보시면 입증
책임 전환 관련해서는 우측의 여러 가지 논의 사항을 감안해서 이 개정안은 반영을 안
하는 쪽으로 하자, 지난번 논의가 있었고요. 지금 논의하신 부분이 8페이지 내용이고요.
지난번 소위에서 여기까지 논의를 하셨습니다.

○소위원장대리 박상혁 그러면 나머지 부분은……

○수석전문위원 정명호 하셔야 됩니다. 한 번도 논의를 안 하셨습니다.

○소위원장대리 박상혁 논의를 안 한 거지요?

○수석전문위원 정명호 예.

○소위원장대리 박상혁 그러면 거기를 진행해 주십시오.

○수석전문위원 정명호 그러면 13페이지 설명드리겠습니다.

합병가액 관련 연대 손해배상 책임 근거 신설입니다.

개정안은 불공정한 합병가액의 결정으로 투자자 손해가 발생한 경우 그 법인의 이사,
감사 등에게 연대 손해배상 책임을 부여하도록 하려는 것입니다.

이 부분에 대해서는 상법에서 일부 조항이 있지만 개정안에서 연대 손해배상 책임 도

입은 지배구조 강화를 위한 불공정한 합병으로 인하여 발생하는 소수주주 보호에 기여하는 측면이 있을 것으로 보입니다.

다만 개정안에 대해서 다양한 신중한 검토가 필요하다는 의견이 있기 때문에 이 부분을 고려할 필요가 있다고 보입니다.

이상입니다.

○소위원장대리 박상혁 위원님들 의견 부탁드립니다.

이강일 위원님 발언해 주십시오.

○이강일 위원 금융위 부위원장님, 금융위 의견인데 이미 상법에서 이사 충실의무하고 상충되는 건 아니잖아요. 충돌이 되는 건 아니잖아요, 보완되는 거지. 여기 지금 충돌이 된다고 써 있는데 충돌이 되는 게 아니라 상호 보완되는 것 아닌가요, 금융위 의견에?

○금융위원회부위원장 권대영 상법에 있는 주주충실의무의 입증책임 전환이 안 돼 있기 때문에 이걸 도입하게 되면 그것하고 체계가 안 맞지 않느냐 그런 취지로 보입니다.

○박범계 위원 아니, 제가 과문한지 모르겠습니다만 체계가 좀 틀린 것 같아요. 그러니까 우리가 공정가액을 합의했잖아요, 부위원장님.

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○박범계 위원 그런데 이 조항은 그럼에도 불구하고 불공정한 합병가액 결정으로 손해 발생하는 경우에 연대책임을 묻는다. 그래서 이 공정가액이라는, 사실은 찬성합니다. 찬성하지만 ‘공정’이라는 표현을 썼어요. 그런데 그렇게 해서 합병했는데 손해가 발생하면 불공정한 가격이 됩니까? 이게 앞뒤 조문이, 공정이라는 표현을 썼기 때문에 이게 규범력이 어마어마한 거예요. 그대 놓고 합병했는데 나중에 손해 발생 논란이 생기면 그 가격은 공정가격이 아니었다, 그러면 그 공정가격을 감정한 감정인들은 다 처벌할 거예요? 이게 앞뒤가……

일단 제 의견을 말씀드리면 공정가격은 대단히 좋다, 거기에 시가가 반영하는 거니까 진실보한 것이다, 상법 개정안의 전체적인 추이에 맞다. 그다음에 공정가액 간주 규정은 아까 조금 수정을 했으면 좋겠다, 그러니까 소위 대주주 또는 특별한 이해관계가 있는 사람들이 의결권을 행사하지 않으니까 ‘이것은 반드시 합병해야 됩니다, 소수주주님들. 회사를 위해서 절대적으로 필요합니다. 그리고 가격, 우리가 절대적으로 장난 안 칩니다’라고 설득이 되면 합병가격으로 그냥 한다. 그것을 공정가격으로 간주한다 이런 표현보다는 법인이 제시한 합병가격으로 합병을 결정한다 이 조항을 예외로 두었으면 좋겠고요.

그다음에 이 조항은 만약에 결국은 공정가액으로 합병을 의결해서 합병 절차가 진행됐는데 뭔가 손해가 발생했다면 그 공정가액을 도출해 낸 회계법인이나 이런 데서 책임을 져야 되는 문제지 이걸 안 맞는 것 같습니다. 좀 설득을 해 봐 주십시오.

○소위원장대리 박상혁 유동수 위원님.

○유동수 위원 답변 들어야 되는 것 아니에요?

○소위원장대리 박상혁 다른 내용이신가요?

○유동수 위원 아니요, 이 내용인데요. 고의 또는 중과실 여부가 굉장히 의미가 있는 것 같아요, 지금 여러 의원님들 안에도 그렇고.

그다음에 전문위원님 얘기대로 본인이 직접 표현하지 않은 임원인 경우에 여기를 전체

적으로 볼 때 고의 또는 중과실은 아닐 수도 있을 것 같은데요. 이러한 부분도 같이 논의되는 게 의미가 있어 보이고요.

그다음에 상법에 주주, 이사들에게 주주충실의무를 두고 있지 않습니까? 그걸로 지금 이 조항과…… 어떻게 보면 입법적으로 상법의 주주충실의무를 가지고 부족한 부분이 있기 때문에 이 조항이 필요하다 이렇게 설명이 돼야지 이 조항을 여기에 넣을 건지 말 건지를 우리가 결정할 수 있을 것 같습니다. 그 두 가지 측면, 고의 또는 중과실을 한정해 의원님은 여기에 넣지 않고 존경하는 김현정 의원님과 이정문 의원은 고의 또는 중과실을 넣고 있거든요. 그래서 이 부분에 이 조항을 넣어야 된다면 고의 또는 중과실 부분을 어떻게 해석할 것인지. 그다음에 크게 보면 상법의 주주충실의무, 이사의 충실의무, 그런데 여기는 감사까지 들어가 있어요. 그래서 이사·감사까지 들어가 있어서 상법에서 규율하고 있는 주주충실의무와 이 조항과 차별점이 뭐가 있는지 이 부분을 설명 부탁드립니다.

○**금융위원회부위원장 권대영** 정부 측 설명드리겠습니다.

이 자료 14페이지 하단을 보시면 현재 상법 조문이 제399조(회사에 대한 책임) 여기에 ‘이사가 고의 또는 과실로 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리한 경우에는 그 이사는 회사에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다’, 현재 상법상 이사는 연대 배상책임이 있습니다.

제401조(제3자에 대한 책임), 이사가 고의 또는 중대한 과실로 그 임무를 게을리한 때는 그 이사는 제3자에 대하여 연대하여, 그러니까 주주에 대하여 연대하여 손해배상할 책임이 있습니다. 그런데 이 조문은 이사가 아니고 법인에 대해서 연대하여 책임을 부과해라 이렇게 되어 있기 때문에 입법례적으로도 이사가 아닌 그 회사에 대해서 연대책임을 지는 경우는 없다 하는 것이 저희 금융위하고 법무부의 의견이다 이렇게 설명을 드리겠습니다.

○**유동수 위원** 여기 지금 개정안에 보면 투자자 손해가 발생한 경우 그 법인의 이사, 감사 등에게 연대 손해배상 책임을 부여하려는 것임, 이렇게 해석돼 있거든요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 죄송합니다. 제가 좀 헛갈렸습니다. 현재 상법에 이 두 제도가 있기 때문에 추가적으로 이 부분에 대해서 더 규율할 필요가 없다 하는 것이 정부의 입장입니다. 죄송합니다.

○**유동수 위원** 그렇지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 상법 401조와 399조를 통해서 처리하면 되지 별도의 이런 손해배상책임을 신설할 필요는 없어 보인다 하는 것이 정부의 입장이겠습니다.

○**소위원장대리 박상혁** 그런데 부위원장님, 제가 하나 질의를 드리면 13페이지에 있는 것처럼 이사는 상법 399조하고 401조에 의해서 책임을 지는데 연대책임의 주체가 법인이잖아요. 그거에 대해서 법인도 책임의 주체가 되는지에 대해서 정부 측에서는 이견을 보이는 게 하나의 지점이 있는 거고, 두 번째는 지금 말씀하신 것처럼 399조하고 401조로 이미 해결이 가능한데 추가적으로 이 조문을 두는지에 대해서 이견을 제시하는 거 아닌가요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

○**소위원장대리 박상혁** 두 가지지요, 이견의 제시 지점들이?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 맞습니다.

○소위원장대리 박상혁 그러니까 충돌 가능성이 있다라는 얘기는 상법과의 충돌 가능성 여부 하나하고 두 번째, 해외 입법례를 찾기 어렵다라는 것 중의 하나가 법인까지 연대책임의 주체로 있는 게 적정하냐 이 문제가 아마 제기돼 있는 것 같은데, 지금 쟁점 중에 보니까.

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○박범계 위원 위원장님, 그 법 조문 좀 읽어 봐 주세요. 조문을 지금 바로……

○김승원 위원 15페이지.

○소위원장대리 박상혁 예, 15페이지.

○박범계 위원 ‘법인의 이사, 감사는 고의·중과실로 합병 등의 가액이 불공정하게 결정되었을 경우 연대하여 손해를……’, 이런 것 같습니다. 제가 개정안을 보니까 의미는 있는 것 같아요. 그러니까 무슨 얘기냐 하면 소위 공정가격, 공정가액을 도출해 냈는데 그 공정가액의 도출 자체가 고의, 거의 사기적 수준의 고의 또는 사기에 가까운 중과실로 소액주주들, 일반주주들을 속인 경우가 있을 수 있습니다. 아까 제가 감정평가법인 얘기를 말씀드렸잖아요. 그것을 수뇌부가, 대주주가 작당해서 소위 이것은 공정가액이다……

시가라는 것이 오히려 간명한 경우가 더 많이 있는 것 같아요, 제가 보기에는. 그럼에도 불구하고 시가에 대한 끊임없는 논쟁과 시비가 있어 왔고 합병의 폐해로 인해서 소액주주, 소수주주들이 입는 피해들이 그동안 과거 사례에서 너무 많이 있었고 대주주 일가의 이익만을 고려한 합병, 그런 사례들은 우리 역사상 많이 있었지 않습니까? 그런 측면에서 의미론적으로는 공정가액이 맞는데 그 공정가액이라고 도출해 놓은 것이……

제가 밖에서 유동수 위원님과도 대화를 나눴습니다만 우리가 종종 재판할 때 재판장이 다 재판하는 것 같지만 실제로는 감정을 하는 데에서 모든 키를 다 쥐고 있는 거예요. 소위 감정 재판이에요, 사실은. 그런데 공정가액이라고 해 놓고 사실은 공정가액이 아닌 거야. 거기에는 사기적 방법도 있고 여러 가지가 있는 거예요. 그래서 결과적으로 이거 공정가액이 아니었다, 그래서 일반주주들이 많은 피해를 입었다 할 때 누군가한테 책임을 물어야 되지 않습니까? 그런데 책임을 다 묻기에는, 소위 일반적·추상적 경과실까지 다 책임을 묻는 건 너무 과도하다. 고의적 수준이 거의 사기적 수준의 공정가액을 도출하고 그걸로 눈속임을 하고 합병을 강행했다, 그로 인해서 대형의 손해가 발생했다 하는 거는 책임을 물어야 되는 것 같습니다, 논리적으로는. 그래서 고의·중과실을 요건으로 하니까 이런 경우에는 법인이 책임을 져야 되겠지요. 법인과 심지어 감사, 감사위원회까지도 책임을 져야 되는 문제인 것 같습니다. 이건 범죄적 수준이에요, 사실은. 범죄로 다스려야 될 건데……

그런데 솔직한 얘기로는 우리가 너무 쫓겨서 심의를 하는 거 아닌가 하는 생각이 듭니다, 굉장히 중요한 조항들인데.

○김현정 위원 그래서 제가 좀 의견을 드리면……

○소위원장대리 박상혁 예, 김현정 위원님.

○김현정 위원 지금 시가에서 공정가액으로 바꾸는 것에 대해서는 여야 위원들이 다 공감을 하는 것 같거든요. 그런데 입증책임 전환이나 말씀하신 것들에 대해서 이견이 좀 있는 것 같은데, 저는 공정가액으로 바꾸는 거 그 자체가 대단히 중요하다고 생각하거든

요. 그래서 이견이 없는 공정가액 부분만 처리하고 나머지 부분들에 대해서는 추후에 다시 개정안이 발의되면 그때 하는 걸로 하는 게 어떨까 싶습니다.

○**이강일 위원** 추가적으로 첨언 좀 드리겠습니다.

○**소위원장대리 박상혁** 예, 이강일 위원님 발언해 주십시오.

○**이강일 위원** 공정가액이 굉장히 중요합니다. 지금 대한민국의 주식시장에서 가장 크게 문제되는 게 합병과 분할 때 가장 큰 문제들, 아주 큰 금액들은 거기서 다 장난이 일어나기 때문에 공정가액은 되게 중요합니다.

그런데 공정가액이 중요하다고 얘기를 할 때 사실 공정가액을 산출하는 객관성을 어떻게 담보하느냐가 그다음 중요해요. 그래서 상징적으로는 공정가액으로 가자 하는 게 되게 중요하고 실질적으로 뒷받침하려면 공정가액의 객관성을 어떻게 담보하느냐 이 조항이 꼭 들어가야 돼요. 어떻게 어떻게 했을 때 남들이 봐도 ‘그 정도면 다 그래도 공정하고 객관적이야’라는 게 있어야 되거든요. 그 논의가 좀 더 붙어야 되는 문제가 있고요.

그리고 유동수 위원님도 이 생각을 하시는데 이게 법인한테 책임을 물어야 될 거냐, 사실은 법인이라는 거는 의사결정 주체는 아니에요. 행위자가 따로 있어요. 거기에 참석해서 의사결정하는 이사나 대표이사나 오너들이 중심이 돼야 되는 거거든요. 그래서 이 문제에 대해서, 공정가액에 대한 문제가 나와서 합병 시에 소액 다수들이라든가 다수 주주들이 피해를 봤을 때 법인이 그 피해에 대한 배상책임을 갖는 거는 논리적으로 조금 안 맞을 수가 있다. 행위자한테 법적 책임을 물어야 한다. 이 부분에 대해서 같이 심도 깊게 논의가 구체적으로 됐으면 좋겠습니다.

○**소위원장대리 박상혁** 김현정 위원님 제안은 뭐냐 하면, 자료를 보면 이게 공정가액 문제가 있고 그다음에 연대 손해배상 책임 문제가 있고 뒤에 입증책임 문제도 있고, 4페이지를 보시면 목차에 쭉 나와 있지 않습니까, 주요내용들이?

그런데 수석전문위원님, 우리가 지난번에 얘기한 게 공정가액 부분만 했지 실제로 뒤의 사항들은 전혀 논의를 해 본 적이 없는 상황이지 않아요?

○**수석전문위원 정명호** 예.

○**소위원장대리 박상혁** 그런데 우리가 앞의 공정가액 부분에 대해서는 여야 위원님들이 대체적으로 합의를 했으니 이것만 이번에 합의해서 통과시키는 방법을 제안해 주신 거고 그다음에 하나 더 방법은 그건 그렇게 하더라도 우리가 앞으로 향후에 법안의 논의, 그러니까 이 법안들이 나머지 조항들도 필요한 조항이기 때문에 그건 그렇게 의결하더라도 나머지 부분에 대해서도 오늘 조금 검토를 하고 최종 의결할 때 그렇게 하는 방법, 이렇게 이원화된 방법이 있을 것 같은데요. 위원님들 생각은 어떠신가요?

한창민 위원님.

○**한창민 위원** 지금 김현정 위원님이랑 이강일 위원님께서 말씀하셨듯이 사실 공정가액 도입 자체가 굉장히 중요한 건 맞습니다. 그런데 공정가액 산정 이것만 하고 나머지 거기에 부수적인 법안들, 되게 중요한 내용들을 아예 빼 버리고 진행하는 것은 좀 아닌 것 같습니다. 그래서 지금 합의되는 부분은 뒷부분도 조금 더 충실히 논의해서 합의될 수 있는 부분은 합의를 하고 그다음에 추가적인 논의로 진행해야지 이거 하나만 딱 하고 나머지는 그냥 한번 검토하고 의견 듣는 수준으로 한다는 것은 이번에 이 공정가액 도입을 하면서 하는 취지에 상당 부분이 반감될 수 있다. 그래서 그 부분도 같이 논의를 하

고 논의가 진척되지 않아서 이거라도 통과를 해야 된다 이런 관점으로 정리하기에는 아직 너무 이르지 않나 이런 생각이 듭니다.

○소위원장대리 박상혁 김상훈 위원님.

○김상훈 위원 위원장님, 의사진행발언입니다.

○소위원장대리 박상혁 예, 의사진행발언.

○김상훈 위원 입법 심사의 효율성 부분을 조금 검토를 해 봐야 될 것 같아요. 오늘 우리가 다뤄야 될 법안이 녹록지가 않습니다. 또 정무위의 법안 심사 결과가 제대로 본회의에 상정돼서 의결 처리될 수 있도록 하는 부분도 염두에 둔다면 특정 안에 대해서 이견이 없거나 또 수정의견에 동의할 수 있으면 그대로 오케이해서 통과를 시키도록 하고 그다음에 이견이 있는 부분은 결국은 유보를 할 수밖에 없는 것 같아요. 그거를 장시간 시간을 들여서 합의점을 도출하기에는 저는 쉽지 않다고 보고 있기 때문에 의사진행의 효율성 부분에 대해서 이런 원칙을 갖고 진행하시는 게 좋지 않겠나 싶은 그런 생각이 듭니다.

○소위원장대리 박상혁 예, 알겠습니다.

그런데 저희가 오전에는 아직 시간이 있고 워낙 자본시장법은 중요한 법이기 때문에 최종적으로 의견의 일치를 보지 않더라도 한창민 위원님처럼 조금 더 논의를 하고, 왜냐하면 지난번에도 앞의 부분 논의에서 걸려서 뒤의 부분까지 논의를 안 갔기 때문에 논의를 좀 하고, 최종적으로 우리 결론은 여야 위원님들이 지혜를 모으시는 방법이 어떨까 싶고요. 그래서 1차적으로 조금 전에 15페이지 합병……

○김상훈 위원 위원장님, 자본시장법을 건너뛰자는 게 아니고 연대배상책임 등등 이 부분은 지금 이견이 있기 때문에 이 부분은 합의 조정이 어려워서 다음 페이지로라도 빨리 넘어가자는 얘기입니다.

○소위원장대리 박상혁 예, 무슨 말씀인지 알겠습니다.

그러면 연대배상책임에 대해서는 이런 정도로 의견을 나눴고요. 그런 부분에 있어서 조금 차이가 있는 것 같고 다음 순서로 넘어가도록 하겠습니다.

수석전문위원님 보고해 주십시오.

○수석전문위원 정명호 다음 주제 넘어가기 전에 공정가액 관련 하나 설명 안 드린 게 있어서, 자료 8페이지 보시면 하단의 이강일 의원님 안인데요. 공정가액의 하한액을 순자산가치로 설정한다는 내용이 있습니다. 이 내용은 논의를 안 하셔서 이 부분에 대해서……

○이강일 위원 제가 제기했던 문제예요. 이래저래 해서 객관성이 담보되지 않아서 문제가 됐을 때 최저한도로 이 가격을……

○소위원장대리 박상혁 이강일 위원님, 마이크를 대고 발언해 주십시오.

○이강일 위원 죄송합니다. 이게 제가 고민했던 안인데 공정가액을 한다고 하더라도 산정의 주체에 대해서 신뢰를 담보하지 못하거나 공정가액에 의구심이 있을 때 최저한도선이 있어야 되는데, 객관적 가치 기준에 의해서 누구라도 가격을 볼 수 있는 주당 순자산가치 같은 게 있거든요. 그래서 그런 부분을 한번 표현하기 위해서 제가 발의한 내용에는 그게 들어가 있는 겁니다.

아까도 말씀드린 내용하고 똑같습니다. 합병가액을 산정할 때 공정가액으로 한다 그러

면 그 공정가액을 어떻게 산정하는 게 정말 공정하나 해서 이래저래 갑론을박들이 많을 수 있는데 그래도 누구라도 인정할 수 있는 금액의 최저한도선을 만드는 게 중요하지 않느냐 이래서 제가 그 안을 넣었습니다.

○소위원장대리 박상혁 정부 측 의견 주십시오.

○금융위원회부위원장 권대영 아까 유동수 위원님 말씀하셨던 공정가액과 시가 문제하고 저는 동일한 쟁점으로 보입니다. 이강일 위원님은 순자산가치를 하한가로 하자 이렇게 말씀을 하셨는데 저희가 생각하기에는 예를 들면 미래 가치가 불투명한 대기업과 성장성이 높은 소기업 간에 합병을 하게 되면 순자산가치를 끌고 오면 미래의 성장성이 굉장히 높은 소기업한테는 불리해질 수 있는 그런 불합리한 측면이 또 생길 수도 있습니다. 그런데 이강일 위원님이 말씀하신 취지는 저희가 충분히 이해를 하겠는데 실질적으로 이렇게 차이가 나기 때문에 좀 신중한 접근이 저는 필요해 보입니다. 공정한 가격이면 다 해결될 수 있다고 일단 보고 있습니다.

○소위원장대리 박상혁 위원님들 의견 부탁드립니다.

이강일 위원님?

○이강일 위원 그 말도 맞는 말이에요. 저는 어쨌든 합의가 안 됐을 때는 무언가 기준이 있어야 된다는 거기 때문에 객관적 기준으로써 재무제표상에 나타날 수 있는 표시 중에 주가가 아닌 이상은 주당 순자산가치나 이런 것들이 가장 객관적이기 때문에 제가 제시했던 것뿐이고 제 것을 감안해서 같이 논의하면 되는 거예요, 제 것이 정답은 아닐 수가 있어서.

○소위원장대리 박상혁 그러면 이강일 위원님이 대범하게 합의를 위해서…… 제가 취지는 다 알겠으나 지금과 같은 사례일 경우에는 또 다른 문제가 야기될 수 있다는 걸로 이해해서, 그러면 앞에 논의했던 공정가액 부분은 어느 정도 우리가 다 했고 이어서 좀 전에 연대책임 문제에 대해서는 논의를 했는데 조금 이견이 있음을 우리가 확인했습니다.

정명호 수석전문위원님, 다음 보고해 주십시오.

○수석전문위원 정명호 자료 16페이지 설명드리겠습니다.

합병 시 이사회 의견서 작성·공시 등 주주의 정당한 이익 보호 노력 의무 부과 관련입니다.

현행 시행령이나 규정에서 이사회 의견서를 작성·공시하도록 하고 있는 내용을 법률에 상향하는 규정입니다. 이는 이사회 의사결정 과정의 투명성을 제고하고 일반주주의 권익 보호에 기여하는 측면이 있을 것으로 보입니다.

다만 윤한홍 의원안은 이사회 의견서 작성·공시 등 주주의 정당한 이익 보호를 위한 노력 의무를 법률에 명시하고 있는데 이는 최근 개정된 상법상의 주주 충실의무 부분을 감안한 논의가 필요할 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장대리 박상혁 정부 측 의견 부탁드립니다.

○금융위원회부위원장 권대영 김남근·신장식·한창민 의원안에 동의를 하고요. 수석전문위원 검토의견에 따라서 정당한 이익 보호라는 조문을 조정하는 것도 저희들 동의하고 있습니다.

○소위원장대리 박상혁 위원님들 의견 부탁드립니다.

○박범계 위원 빨리 넘어갑시다.

○소위원장대리 박상혁 그러면 대략적으로 이 문제에 대해서는 특별히 이견이 없는 것으로 알겠습니다.

수석전문위원님, 다음 부탁드립니다.

○수석전문위원 정명호 18페이지 설명드리겠습니다.

외부평가기관의 평가·공시제도 강화 관련입니다.

현행법 및 같은 법 시행령은 합병가액에 대한 외부평가기관의 평가를 받도록 규정하고 증권발행 및 공시 등에 관한 규정에서는 외부평가 공시 의무를 규정하고 있습니다.

개정안은 이를 강화하려는 내용입니다. 김현정 의원안, 한정애 의원안은 계열회사 관계에 있는 법인 간의 합병의 경우 감사 또는 감사위원회가 외부평가기관을 선정하도록 하려는 내용이고 윤한홍 의원, 김남근·신장식·한창민 의원안은 외부평가의 대상을 합병가액에서 합병 등으로 확대하고 평가 및 공시 의무를 모든 상장법인에 적용하려는 것입니다.

개정안은 외부평가기관의 평가·공시제도 강화를 통하여 합병의 객관성·중립성을 제고하는 측면이 있는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장대리 박상혁 정부 측 의견 부탁드립니다.

○금융위원회부위원장 권대영 전문위원 의견에 동의합니다.

○소위원장대리 박상혁 위원님들 의견 있으면 발언해 주십시오.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

위원님들 대체적으로 동의하시는 것으로 이해하겠습니다.

다음 전문위원 보고해 주십시오.

○수석전문위원 정명호 22페이지 설명드리겠습니다.

합병 관련 특수관계인 등 이해관계 공시입니다.

개정안은 계열회사 간 합병 시 상장법인이 해당 합병과 관련된 특수관계인과 합병 등의 상대방인과의 이해관계를 공시하도록 하는 것입니다.

개정안은 일반투자자와 특수관계인 간의 정보 비대칭성을 개선하려는 내용으로 별리상 특별한 문제가 없는 것으로 보입니다.

○소위원장대리 박상혁 정부 측 의견 부탁드립니다.

○금융위원회부위원장 권대영 개정안에 동의합니다.

○박범계 위원 속도 냅시다.

○소위원장대리 박상혁 위원님들 특별히 대체적으로 이의가 없으신 것으로 알겠습니다.

○박범계 위원 대체가 아니라 전원 일치입니다.

○소위원장대리 박상혁 전원 일치입니까?

다음 보고해 주십시오.

○수석전문위원 정명호 자료 25페이지입니다.

합병 참여법인 특수관계인의 의결권 행사 관련입니다.

현행 상법은 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하도록 하고 있습니다. 개정안은 계열회사 간의 합병 시 해당 상장법인의 특수관계인 또는 합병 등의 상대

법인의 특수관계인인 자의 의결권을 제한하려는 내용입니다.

개정안은 의결권의 제한 대상을 합병 등을 하려는 상장법인의 주주가 해당 상장법인 또는 합병 등 상대방인 특수관계인인 경우로 확대하려는 취지로 개정안에 대한 정부 및 이해관계자의 의견을 고려한 논의가 필요한 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장대리 박상혁 정부 측 의견 제시해 주십시오.

○금융위원회부위원장 권대영 특수관계인인 주주의 의결권을 일률적으로 제한하는 것은 주주평등의 원칙에 반하는 측면이 있고요. 특히 만약에 투기적 자본이 주주인 경우에는 악용 가능성이 있기 때문에 이 부분은 신중한 검토가 필요하다고 생각합니다.

○소위원장대리 박상혁 위원님들 의견 부탁드립니다.

○박범계 위원 실제로 아까 제가 문제 제기했잖아요. 특수관계인이 의결권을 행사하지 않는 경우는 그 합병가액을 공정가액으로 의제하는 조항과 이게 충돌이 되는 소지가 있을 수 있고요. 공정가액을 가장 선두에서 지휘를 하신 김현정 위원님도 다음에 논의하면 좋겠다라는 제 의견에 동의했습니다.

○소위원장대리 박상혁 다른 위원님들.

○유동수 위원 정부 측 의견에 동의합니다.

○소위원장대리 박상혁 야당 위원님들……

대체적으로 정부 측 의견에……

○김상훈 위원 신중하게 하자는 데 동의합니다.

○소위원장대리 박상혁 신중하자는 데 위원님들 의견 일치를 대체로 보신 것 같고요. 다음 보고해 주십시오.

○수석전문위원 정명호 28페이지 설명드리겠습니다.

현행법은 합병 등에 대한 반대주주의 주식매수청구권을 규정하면서 매수가격은 주주와 법인 간의 협의로 결정하되 협의되지 않은 경우 시장 주시가격을 기준으로 산정하도록 규정하고 있습니다.

개정안은 합병 등을 하려는 경우 주식매수청구권의 가격이 협의되지 않은 경우 매수가격을 이사회가 주시가격, 자산가치, 수익가치 등을 종합적으로 고려하여 산정한 금액으로 하려는 것입니다.

개정안은 합병가액 산정방식의 변경사항을 반영하여 매수가격에 대해서도 주시가격, 자산가치, 수익가치 등을 고려하려는 취지로 합병가액 산정방식 변경 여부에 따라 개정 여부를 결정할 필요가 있는 사안입니다.

이상입니다.

○소위원장대리 박상혁 정부 측 의견 부탁드립니다.

○금융위원회부위원장 권대영 동의하고 있으며 대통령령에 구체적인 위임근거를 두는 29페이지의 수정의견에 동의합니다.

○소위원장대리 박상혁 위원님들 의견 부탁드립니다.

박범계 위원님.

○박범계 위원 역시 마찬가지인데요, 이번 개정안의 핵심이 공정가액 아닙니까? 그럼에도 불구하고 소수주주 중에 반대를 하면 주식매수청구권을 보장하는 건데 그때 이 표현

이, 보세요. 공정가액 표현하고 똑같아요, 나열한 게. 공정가액도 주식가격, 자산가치, 수익가치 등을 종합적으로 고려하여 공정가액을 산정하도록 되어 있고 주식매수청구권을 행사하는 가격 역시 공정가액이라는 표현이 없을 뿐이지 그 열거 조항은 똑같습니다. 그랬을 때 합병을 하는데 공정가액으로 감정된 그 가격으로 합병을 한다, 다만 반대하는 분들은 주식을 사 준다, 그 가격도 공정가액으로 사 줘야 되는 것 아닌가요? 법조문상으로는 그런 것 같습니다. 그런 의견을 말씀드립니다. 특별히 뭐……

○소위원장대리 박상혁 이 문제도 특별히 이견이 있으신 것 같지는 않은데요. 그러면 넘어가도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 자료 30페이지 설명드리겠습니다.

금융위원회 조치사항 정비입니다.

개정안은 주권상장법인이 외부평가기관의 선정, 합병 관련 특수관계인 이해관계 공시 등을 위반한 경우 금융위원회가 정정 명령 및 임원 해임 권고 등의 조치를 할 수 있도록 하려는 내용입니다.

관련 제도를 도입함에 따라 금융위원회의 조치 근거를 마련하는 내용이므로 특별한 문제가 없는 것으로 보입니다.

○소위원장대리 박상혁 정부 측 의견 부탁드립니다.

○금융위원회부위원장 권대영 동의합니다.

○소위원장대리 박상혁 위원님들.

(「예」 하는 위원 있음)

동의하시는 것으로……

다음 보고해 주십시오.

○수석전문위원 정명호 34페이지입니다.

시행일 관련과 적용례 부분입니다.

시행일 부분에 대해서는 공포 후 3개월, 1년이 있는데요 이 부분에 대해서 금융위 입장은 공포 후 6개월이 경과한 날로 규정할 필요가 있다는 의견이고, 적용례 부분에 대해서는 개정안 심사결과에 따라서 조정하면 될 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장대리 박상혁 정부 측 의견 부탁드립니다.

○금융위원회부위원장 권대영 저희는 6개월 후 시행일을 했으면 하고요. 적용례는 전문위원 의견에 동의합니다.

○소위원장대리 박상혁 위원님들 의견 부탁드립니다.

○김현정 위원 시행일 관련해서는 여야 간에 합의되는 내용의 범위가 공정가액 정도로 수렴이 된다고 하면 6개월까지 둘 필요가 있나 싶은데요. 3개월 정도만 해도 괜찮을 것 같다는 생각이 드는데……

○소위원장대리 박상혁 지금 저희들이 일독을 다 마쳤는데 사실 아까 말한 연대 배상 책임 말고는 다 이견이 없는 것 아닙니까?

○박범계 위원 그런 것 같네요.

○소위원장대리 박상혁 연대 배상책임 말고 다른 이견이 있나요, 실제로 지금 전체적으로 내용을 보면?

○**유동수 위원** 연대 배상책임에 어떤 이견이 있다는 거지요?

○**소위원장대리 박상혁** 아까 이견이 조금……

○**이양수 위원** 연대 손해배상책임.

○**소위원장대리 박상혁** 연대 손해배상책임 문제에 대해서……

○**이강일 위원** 행위자냐, 법인까지냐 이 문제?

○**소위원장대리 박상혁** 뭐 이런 부분에 대해서 지금 이견이……

○**유동수 위원** 대부분 다 행위자로 귀착이 되지 않았나?

○**이강일 위원** 행위자로 거의 의견 수렴되는 것 같은데, 지금.

○**소위원장대리 박상혁** 행위자? 법인은 빼고?

○**이강일 위원** 예, 법인은 빼고.

○**한창민 위원** 법인에 대해서 아까 이사의 책임 이야기가 당연히 나온 거고……

○**유동수 위원** 그러니까 법인과 이사 또는 감사의 연대책임을 같이 들었는데 법인이 실제로 행위자는 아니거든요. 그러니까 그 행위를 한 자가 임원이기 때문에 그러면……

○**이강일 위원** 약간 이중처벌적인 의미가……

○**유동수 위원** 상법상 이사의 충실의무를 뒀다면 고의 또는 중과실한 이사, 행위자에게 손배를 묻는 게 맞지 말 없는 법인에게 그 손배를 묻는다는 건 어떻게 보면 법인의 모든 주주들에게 피해를 주는 거지요. 행위는 이사가 하고 임원이 하고, 행위자가 있고 법인은 그 행위를 할 주체가 안 되기 때문에 좀 맞지 않다 이렇게 생각합니다.

○**한창민 위원** 아까 박범계 위원님이 이야기했을 때의 내용과 조금 다른 부분으로 느껴져서 확인이 필요한 것 같은데요.

○**박범계 위원** 이 조항이 굉장히 큰 조항이에요. 그러니까 제가 법사위 할 때 이사 충실의무를 통과시켰는데, 그때 여러 위원님들, 정무위 위원님들이 느끼는 체감하고 법사위 가면 느끼는 체감이 다르거든요. 다른데, 오늘 공정가액이 도입된 것만으로도 제가 볼 때는 이사의 주주에 대한 충실의무에 버금가는 근본 조항이 도입되는 것이다 이런 생각이 들어요.

그런데 공정가액을 나중에 보니까 이것이 사기적 수준의 가짜가액이다, 그러려면 여러 단위가 통보를 해야 됩니다. 그러니까 합병하는 상장법인의 운영 주체들 또 심지어 감사, 감사위원회 그리고 감정평가기관 이런 등등이 완전히 통보가 돼서 그럴 듯하게 외관을 도출해내고, 그 외관에 따른 속임수가 있고 일반 주주들이 거기에 넘어가서 결국은 공정가액으로 가장한 가격으로 합병이 됐는데 나중에 어마어마한 손해 발생이 생긴다 이 부분은, 저는 이 조항은 다음에 한 번 더 심의를 했으면 좋겠다 하는 게 제 결론인데요. 이 조항이 있는 걸 전제로 말씀드리면, 만약 그렇다면 그것은 법인이 책임져야 되는 겁니다.

○**소위원장대리 박상혁** 유동수 위원님.

○**유동수 위원** 아니, 그런데 상법적으로 본다면, 상법에 이사의 충실의무를 뒀어요. 그래서 이사가 고의 또는 중과실로 손해배상을 받게 된다면, 똑같은 논리로 모든 법인도 이사 행위의 잘못으로 인해서 손해배상 연대책임을 져야 되는 상법의 구조를 갖지 않는다면 굳이 자본시장법에서 이 부분을 법인까지 책임을 연대해서 묻는 것은 입법체계상 맞지 않다.

그렇다면 큰 의미에서 존경하는 박범계 위원님 말씀대로 한다면 상법에서 이사의 충실

의무를 고의 또는 중과실로 위반했을 때 그 법인도 연대 배상책임을 져야 된다는 내용이 저는 입법기술적으로 들어가야 된다고 봅니다. 그게 없는 한은 자본시장법에서 자본시장이 있다는 이유로 법인이 그 연대책임을 지게 하는 부분은 좀 문제가 있다 이렇게 봅니다.

○소위원장대리 박상혁 제가 한말씀드리면 지금 제가 이해하는 수준으로요, 그러니까 박범계 위원님께서서는 생각하고 있는 이 행위, 조작행위는 사실상 아주 사기적 범죄 수준이기 때문에 이것은 법익의 침해 가능성도 굉장히 심각한 거고 중대한 범죄기 때문에 그럴 경우를 우리가 상정한다면 이것은 법인을 뒤야 되는 것이고, 그런데 유동수 위원님이 말씀하신 것은 그런 정도를 생각하신 것 같지는 않고 상법의 일반규정이 있기 때문에 이 조항 자체가 필요하지 않다 이렇게 2개의 의견으로 논의의 쟁점이 좁혀진 것으로 저는 이해하는데 맞습니까?

○박범계 위원 예, 맞습니다.

○소위원장대리 박상혁 그래서 박범계 위원님 같은 경우는 그런 정도의 심각한 수준이기 때문에 한 번 더 논의를 했으면 좋겠다라는 게 제안 사항이고 그다음에 유동수 위원님은 그런 정도를 생각하는 게 아니고 또 상법의 체계화를 생각하면 이번에는 이 법 없이 나머지 조항들, 공정가액부터 나머지를 다 대체적으로 합의했기 때문에 통과시켰으면 한다 이런 정도로 지금 입장이 좁혀진 것 같은데요.

이강일 위원님.

○이강일 위원 사실은 공정가액의 객관성, 합리성만 담보가 된다면 법인에게 책임을 물어야 될 하등의 이유가 없을 정도로 깔끔해집니다. 그래서 입법취지 자체가, 우리가 논의하는 것 자체가 정말 공정한 공정가액을 만든다는 걸 전제로 하기 때문에 공정가액만 제대로 만들어 낼 수 있는 기틀만 우리가 만든다면 행위자한테 책임을 묻는 것만 갖고도 충분히 다 커버가 될 거라고 생각하고요.

박범계 위원님께서 말씀하시는 것처럼 개인의 일탈, 그러니까 위법한 행위로 인해서 어마어마한 손해를 끼쳤을 때 그 개인한테만 책임을 물을 수 없지 않느냐, 그러니 법인까지 책임을 져야 된다는 이런 취지이신 거예요.

그런데 그거는 공정가액 자체가 우리가 새로 만드는 공정가액과 관련되는 법률에서 공정가액이 정말 합리적이지 않을 수 있는 구멍을 다 막지 못하면 그런 일이 벌어질 수는 있을 겁니다만 공정가액 부분에 대한 합리적인 기준만 만든다면 법인까지는 가지 않아도 될 겁니다. 그래서 제가 보기에선 과한 법이 될 수가 있다 이렇게 생각이 들고요.

○소위원장대리 박상혁 그러면 이강일 위원님이나 정부 측에서는 지금 165조의4, 이 합병의 특례 자체를 도입하지 말자는 취지이신 거지요, 조문을 수정하는 게 아니라?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇습니다.

○유동수 위원 감사 부분을 어떻게 하실 건지, 감사.

○금융위원회부위원장 권대영 감사는 의결권에 참여를 하지 않기 때문에……

○유동수 위원 없잖아요. 그런데 이 법에는 지금 들어가 있잖아요.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그러니까 이거는……

○소위원장대리 박상혁 그러니까 165조의4를 들어내자라는 게 정부 측 의견인 것이지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다. 감사는 의결권 행사를 하지 않기 때문에 거기에 책임을 묻는 것은 적절치 않은 것 같습니다.

○**소위원장대리 박상혁** 법안을 내신 존경하는 김현정 위원님은 어떤 의견……

○**김현정 위원** 정부 의견대로 이렇게 해도 괜찮을 것 같습니다. 얘기 들어 보면 큰 문제는 안 될 것 같습니다.

○**박범계 위원** 이런 문제가 있을 수 있어요. 그러니까 이게 일반적으로 고의·중과실이기 때문에 적용되는 사례는 거의 없을 거예요. 없고, 아까 제가 말씀드렸듯이 사기적 수준인데 이 사기가 한두 사람의 사기에 의해서는 이 공정가격의 외피를 두를 수는 없고요. 공정가격의 외피를 두르는 사기적 수준이 되려면 통모하는 사람들이 어마어마해야 되고 거기에 예를 들어서 심지어 언론까지도 다 ‘그거 공정가액 맞아 맞아’, 이런 분위기에 소수주주들, 일반주주들이 ‘아, 그렇구나’ 했는데 나중에 보니까 이견 문제가 있다 이런 경우에 책임 부분이 어떻게 되냐 하면 개인으로 책임을 한정하면 그 자력, 자산, 그 사람들의 담보 책임의 문제에 한계가 있을 수 있고, 거시적으로 여기에 관여했던 모든 사람들이, 분위기를 만들게 된 그 법인의 어떤 자력, 책임이 동원되지 않으면 이게 담보될 수 없는 여지가 있을 수가 있습니다. 아주 특수한 케이스인데요, 고의·중과실이라고 해 놓으면.

그래서 저는 일종의 상징적인 의미로 조항을 두는 거는 의미가 있겠다. 그런데 과연 통 크게 이렇게 집단적으로 어마어마하게 소액주주들에게 대형 손해를 입힐 정도의 이런 사기적 가격 조작이 가능할 건지는 제가 실무를 잘 몰라서 잘 모르겠습니다만 그래서 그런 차원에서 한 번 더 논의를 좀 해서 다음에 더 심도 있게 하는 게 좋지 않을까 하는 생각입니다.

○**소위원장대리 박상혁** 이강일 위원님.

○**이강일 위원** 제 법안 올 초에 낸 거는 여기에 해당이 안 되나 봐요. 사실 그것 때문에 올 초에 다시 법안을 하나 내서 이강일 의원안Ⅱ가 거기 나와 있는 것 중에 연결이 되는 것들인데요.

실질적으로 공정가액을 기준을 잘 한다면 과하게 제도화할 필요는 없다고 저는 보여지는데, 과하게 제도화했을 때 또 그것이 빌미가 될 수도 있어서 상당히 조심스럽게 접근하고 싶습니다.

주식매수청구권 자체도 우리가 공정가액을 했다면 공정가액이 기준이 돼서 주식매수청구권이 부여돼야 되는 건 당연하고요. 그다음에 합병이라든가 분할이나 여러 가지 결정할 때 주식매수청구권을 행사하고 뭐 이럴 때도 사실은 그 합병가액이 결정되고 나서 주주총회를 통해 가지고 합병이라든가 모든 것이 결정된다면 사실은 그거는 소액주주들까지 합의를 한 걸로 간주가 돼야 되기 때문에 큰 문제는 없거든요. 그래서 제가 그것 때문에 의원안Ⅱ를 낸 건데요. 그거는 추후적으로 논의할 건 논의하는 걸로 하고요.

그다음에 아까 얘기한 것 중에 제가 순자산가치를 공정가액의 하한으로 선정하자고 했을 때 일단 혁신기업들이 좀 불리할 수 있다라는 말씀을 하셨는데 사실은 우리나라에서 합병으로 조작을 할 때 가장 큰 문제는 뭐냐 하면 혁신기업에 기존 기업을 합병해 주면서 기존 기업의 자산가치나 주가를 낮게 유지해 가지고 혁신기업에 확 얹어 줘 가지고 여기다가 2세나 3세들이 갖고 있게 해서 자산가치를 확 불려 주는 것이 원래 제일 큰 문

제인 거거든요.

그래서 제가 정기적인 자산 재평가도 의무화하는 법안을 발의하려고 하거든요. 그래서 자산가치를 몇십 년 동안 한 번도 재평가 안 해 가지고 3000억짜리 건물을 50억으로 장부상 계속 유지하는 거 이런 것만 없게 된다면 최소한의 공정한 기준은 만들 수 있지 않을까 이런 생각이예요.

그래서 아까 얘기하는 거는 거꾸로예요, 제가 생각하는 거랑. 그런데 100% 제가 그것을 포획할 수 있을지 없을지 장담할 수 없어서 그런 건데요. 대개 합병에서 문제가 되는 거는 2세한테 신생 기업을 딱 만들어 주고 그다음에 기존에 있는 기업들의 자산가치라든가 주가를 폭락시켜 놓고 낮게 유지한 다음에 이쪽으로 갖다 얹어 주면서 상속이나 편법 증여를 하기 때문에 문제되는 거 아니예요. 맞지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**이강일 위원** 제가 얘기하는 건 논리적으로 맞는 얘기에요. 그런데 이렇게 해서 거꾸로 피해를 주는 경우가 있는지 없는지 그것만 좀 감안해 주면 될 것 같아요.

○**김현정 위원** 제가 이 법안 여기에 넣은 이유는 투자자를 두텁게 보호하려고 한 거거든요. 그런데 금융위나 법무부의 의견대로 이사의 충실의무가 이미 도입이 됐기 때문에 이사, 결정한 사람들에 대한 책임을 물을 수 있거든요. 그래서 회사까지 두텁게 더 좀 보라는 취지였는데 또 자기책임원칙에 반할 수도 있기 때문에, 아까도 제가 말씀드린 것처럼 이 자본시장법 개정안의 근본적인 이유는 공정가액에 포인트가 있어서 이번에는 그냥 이거까지 안 넣어도 상관이 없겠다라고 저는 의견을 드린 거고요.

자산 재평가 관련해서도, 저도 그 법안 준비를 하다 보니까 국제회계 기준에 자산 재평가 못 하게 돼 있더라고요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 그게 함부로 자산 재평가를……

저도 한번 조문을 본 기억이 있는데요. 그것도 공정하고 일관되게 해야 되지 필요에 따라서 이렇게 또 마음대로 못 하는 그런 기준이 있고, 위원님 말씀대로 정부도 그 부분을 지금 검토를 좀 하고 있습니다.

○**이강일 위원** 그러니까 법적으로 정기적으로 자산 재평가를 할 필요성은 있잖아요. 그러니까 임의대로 자기네들이 자산 재평가를 해서 뺄뺄기를 해 가지고 회사 대출이나 이런 거 받을 때 유리하게 하려고 하는 것만 막을 수 있다면 되는 거 아니예요? 그게 악용하는 경우가 있어요.

○**김현정 위원** 그러니까 법률로 하는 거는 지금 제한이 있다라고 해서 제가 안 했는데 정부에서 그 관련해서 공시인가요, 뭐 하기로 하지 않았어요, 자산 재평가?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 저희 지금 현재 검토는 하고……

○**김현정 위원** 지난번에 발표하셨잖아요. 제가 봤는데?

○**금융위원회부위원장 권대영** 방향성에 대해서 일단 발표했고……

○**소위원장대리 박상혁** 잠시, 위원님들. 그러면 대략적으로 어느 정도 의사의 합치가 있는 것으로 보고……

유동수 위원님.

○**유동수 위원** 한 가지만 말씀을 드릴게요.

저는 아까 존경하는 박범계 위원님 말씀한 것처럼 감정 재판이 될 수 있다 이런 얘기

거든요. 보통 회계법인이나 이런 감정을 주로 하는 기관들에게 감정을 의뢰해서 공정가격을 산정할 확률이 높습니다, 실제로. 그러면 이게 아까 손해배상책임이라든지 이런 부분에 감정기관이 연대해서 책임을 지게 될 거거든요. 그래서 고의 또는 중과실인 경우에 감정기관에 대해서 손배를 물을 수 있는 규정도 아마 일반법에 의해서 충분히 가능할 것 같은데, 회계법인 같은 경우에도 이런 논리를 씁니다.

뭐냐 하면 그 회사에 대해서 회계사가 감사 의견을 표명한 것은 자동차 정비회사가 자동차가 안전하다는 정비를 보증해 줬기 때문에 그 보증의 안전성을 믿고 운전사가, 기사가 운전했기 때문에 결국은 정비사도 이 사고에 대한 연대책임을 져야 된다는 논리를 회계법인에도 그대로 원용하고 있습니다.

그러니까 제가 이 말씀을 드리는 이유는 지금 감사위원회에서 회계법인이나 감정기관에게 용역을 맡기게 되는 구조거든요. 그래서 입법의 디테일성을 더 확보하려면 이런 부분에 대해서 감정기관에 대한 손배 부분을 좀 더 강화할 필요가 있다 이 말씀을 드리겠습니다.

○**김상훈 위원** 정리해 주시지요, 위원장님.

○**소위원장대리 박상혁** 그러면 대략 됐는데요. 김현정 위원님도 말씀 주셨고 그래서 그 부분은 이번에는 반영하지 않고 필요한 경우를 위해서 추가 입법 개정이 있을 테니까 그때 더 심도 있는 논의를 하는 걸로 하고.

하나만 좀 쟁점을, 두 가지인데요. 8페이지에 우리 전문위원이 궁금해하는데 최대주주본인과 특별관계자가 의결권을 행사하지 않고 합병을 결의한 경우 합병가액이 공정한 것으로 간주하기로 한 제165조의4 2항 단서, 아까 얘기한 이것은 우리가 어떻게……

○**유동수 위원** 우리가 안 하는……

○**소위원장대리 박상혁** 도입하지 않는 것으로?

○**유동수 위원** 예.

○**한창민 위원** 의견 나온 와중에 그냥 넘어갔습니다. 여기 했을 때 이게 간주 조항이 너무 과도하거나 그런 부분이 있어 가지고 지금 금융위에서도 이것을 간주하는 부분이 아니라 실질적으로 약간의 자율권을 주는 것들을 포함해 가지고 공정가액으로 보는 결정에 대해서 대통령령에 위임하는 수정안을 제시했는데 거기에 대한 논의 전에 넘어가 버렸습니다. 그래서 그 부분을 한번 확인을 하고 가야 될 것 같습니다.

○**소위원장대리 박상혁** 정부 측 의견은 어떻습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 저희가 대령에 정하는 요건과 방법을 드린 이유는 그래도 이거는 입법정책적으로 결정을 하시면 그나마 이 제도의 효율적인 운영을 위해서 저희가 그거를 갖겠다는 의견이었고요.

아까 박범계 위원님도 그렇고 제가 말씀드린 대로 법사위에 가면 상당히 논란이 될 여지가 굉장히 크고 글로벌리 도입이 안 돼 있는 제도로 한국에 처음 도입하는 거니까 좀 더 이 제도는 논의를 했으면 하는 정부 입장을 저희가 드리겠습니다, 입법정책적으로 결정을 하면 정부는 따르겠습니다만.

○**한창민 위원** 뭐니까? 갑자기 왜 이렇게 난해하게 말씀을 하시는 겁니까?

○**이양수 위원** 이걸 다음에 하시지요. 아까 김상훈 위원께서 다음에 하자고 그러셨으니까 이걸 넘어가는 게 좋아요.

○**유동수 위원** 논의를 공정가액에 좀 포커싱을 맞히고 다음에 하지요.

○**소위원장대리 박상혁** 그리고 마지막으로 6개월, 3개월 얘기가 있었는데 정부 측에서……

김현정 위원님은 3개월도 가능하지 않겠냐라는 건데요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 3개월. 지금 주식시장에 대한 국민들 기대가 있기 때문에 저희가 최대한 빨리 하도록 그렇게 맞춰 보겠습니다.

○**이강일 위원** 그러면 3개월로 가자는 얘기네.

○**소위원장대리 박상혁** 그러면 대략적으로……

○**유동수 위원** 시행령하고 마련하는 데 충분합니까, 3개월이?

○**금융위원회부위원장 권대영** 부족하지만 최대한 지금부터 작업을 하겠습니다.

○**유동수 위원** 그러니까 6개월 내로?

○**박범계 위원** 3개월.

○**유동수 위원** 3개월로 하자는 얘기입니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 3개월에 동의하겠습니다.

○**소위원장대리 박상혁** 그러면 오늘 아주 원활하게 된 부분인 것 같고요.

지금 시간이 12시가 다 돼 가고 있는데 일단 의사일정 제8항부터 14항까지 이상 7건의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안은 아주 대범하게 논의가 빨리 마쳤습니다. 논의를 마쳤습니다만 말씀드린 대로 다른 법률들과 함께 오후에 의결하도록 하겠고요.

위원님들 가능하시면—제 마음은 원래—민생법안인 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 법률, 이게 보이스피싱이나 이런 게 굉장히 중요하고 리니언시 도입하는 법이고 특별히 쟁점이 없는 건데 짧게 한 10분 정도만 논의하시고……

○**이양수 위원** 오후에 하시지요.

○**유동수 위원** 오후에 먼저 하시지요. 오후에 그 법을 먼저 하시면 돼요.

○**이양수 위원** 그리고 정부는 자본시장법 이 법 하나만으로도 지금 대통령한테 엄청 칭찬받을 거예요.

○**소위원장대리 박상혁** 그러면 오찬을 위해 잠시 정회하였다가 14시에 속개하는 것으로 하겠습니다.

괜찮겠지요, 위원님들?

(「예」 하는 위원 있음)

정회를 선포합니다.

(11시58분 회의중지)

(14시26분 계속개의)

○**소위원장 강준현** 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

회의를 속개하겠습니다.

심사를 계속하겠습니다.

먼저 오전에 논의했던 법률안에 대한 의결을 실시하도록 하겠습니다.

그러면 의사일정 제4항부터 제7항까지 이상 4건의 보험업법 일부개정법률안은 각각 본 회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회

대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제8항부터 제13항까지 이상 6건의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부 개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하고, 제14항의 경우 발의하신 이강일 의원님의 요청에 따라 소위원회에서 계속 논의하고자 하는데 이의가 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제15항 및 제16항 이상 2건의 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안을 심사하도록 하겠습니다.

참고로 동 안건의 심사 중 사법협조자 형벌감면 제도 실무와 관련된 답변을 위해서 대검찰청 및 법무부에서 배석하고 있음을 안내해 드립니다.

법률안의 주요 내용에 대해서 정명호 수석전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 자료 4페이지 설명드리겠습니다.

사법협조자 형벌감면 제도 도입입니다.

전기통신금융사기 또는 관련 죄를 범한 자에 대한 사법협조자 형벌감면 제도 도입입니다.

여기서 관련 죄라고 함은 전기통신금융사기 범죄와 관련된 범죄수익은닉규제법상 범죄수익등의 은닉 및 가장죄, 범죄수익등의 수수죄, 금융회사등의 신고의무 위반등의 죄를 말합니다.

구체적으로 전기통신금융사기 또는 관련 죄를 범한 자가 수사·재판 절차에서 해당 사건에 관한 다른 사람의 범죄를 규명하는 진술 또는 증언이나 그 밖의 자료제출행위 또는 범인검거·범죄수익에 대한 제보와 관련하여 자신의 범죄로 처벌되는 경우에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있도록 하는 내용입니다.

개정안은 전기통신금융사기 내부 가담자의 자발적인 정보제공 및 협조를 유도함으로써 해당 범죄에 대한 대응력과 수사의 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.

다만 수사·재판 절차에 협조했다는 이유로 형벌이 감면·면제될 수 있게 할 경우 사법정의 및 형평성 논란도 제기될 수 있다는 점을 함께 고려하여 그 도입 여부를 입법정책적으로 결정할 필요가 있다고 보입니다.

참고로 2023년 옵티머스 사건 관련해서 자본시장법에 형벌감면 제도가 도입된 사례가 있습니다.

5페이지입니다.

관련 자료 제3자 제공 및 누설 금지 및 재범자 감경 제한 관련입니다.

관련 자료 등을 제3자 등에게 제공하거나 누설하는 것을 금지하고 사법협조자 형벌감면 제도로 형을 감경 또는 면제받은 자가 5년 이내에 다시 감면 대상 범죄를 범한 경우에는 감경 또는 면제를 제한하려는 것입니다.

검토의견입니다.

비밀누설금지 의무는 형법 제127조에서 이미 일반적으로 규정하고 있다는 점, 재범자에 대한 재감경·면제 제한은 재범 여부 외에도 범죄 태양, 피해 복구 등 고려할 사항이 추가로 존재한다는 점 등을 감안하여 법률에 명시할지 여부를 논의할 필요가 있을 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 수고하셨습니다.

다음은 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 4쪽, 형벌감면 제도 도입은 정부에서 동의합니다. 법무부·대검찰청도 같은 의견입니다.

5쪽, 제3자 제공 및 누설 금지 및 재범자 감경 제한에 대해서는 현재 말씀대로 형법에 관련 조항이 있다는 점 두 번째, 대검 내규로 감면지침이 잘 작동되고 있다는 점을 감안하여 굳이 법안에서 구체적으로 안 하더라도 이 제도의 운영에 문제가 없다는 정부 입장입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

강명구 위원님.

○강명구 위원 과거 자본시장법에 이 제도 도입할 때도 민주당에서 문제 제기를 했잖아요. 담합과 불공정 거래는 구조가 달라도 동일한 효과를 볼 수가 없다. 결과도 그렇게 나오고 있잖아요. 부위원장님, 그렇지요? 보이스피싱 범죄는 양상이 더 다르거든요. 이 부분에 대해서는 검토해 보셨나요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 저희는 보이스피싱은 담합이라든지 그런 측면보다는 개별적인 범죄적 측면이 강하기 때문에 조금 성격은 달라 보인다고 일단 생각하고 있습니다.

○강명구 위원 재판부에서 실제로 양형이나 감면을 얼마만큼 적용하는지 이걸 또 다른 문제잖아요.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇습니다.

○강명구 위원 수사 단계에서, 기소 단계에서 협조 가치를 높이는 것은 이해가 되는데요. 재판부가 판단하는 문제는 좀 다를 수 있다고 생각하는데 이게 실효성이 있나요?

○금융위원회부위원장 권대영 보이스피싱은 굉장히 은밀하고 조직적으로 이루어지기 때문에, 특히 조직적인 범죄의 수괴가 있고 그 밑에 심부름하는 사람들이 있기 때문에 내부고발이나 리니언시 같은 경우에는 수사나 이런 쪽의 처벌에 굉장히 효과적일 것으로 저희는 판단하고 있습니다.

○강명구 위원 국민들이 이거 피해를 많이 보고 있는데 형벌감면은 국민정서하고 좀 충돌되지 않나 이런 생각이 듭니다.

○금융위원회부위원장 권대영 위원님 말씀도 일리가 있는데 아까 말씀드린 대로 지금 보이스피싱이 1년에 한 1조 2000억 정도 저희가 발견된 것만 그렇고 1년에 3만 명 이상 되고 있는데, 보이스피싱을 보면 범죄조직입니다. 범죄단체로 일단 보이고 굉장히 은밀하고 꼬리를 자르기 때문에 아까 말씀드린 대로 내부 협조자의 어떤 지원이 필요해서 그 측면하고 국민의 법감정을 균형 있게 보면 이 제도가 실익이 있지 않을까 이렇게 정부는

판단하고 있습니다.

○**김현정 위원** 보이스피싱 같은 경우에 저희가 범죄를 단속하는 게 되게 힘든 이유가 현장에서 검거해도 대부분이 뭐랄까요, 자금 수거책이라든지 통장 알바하는 그런 사람들을 주로 저희가 잡아내고 오히려 조직의 총책이라든지 그 윗선들 있잖아요, 윗선들 수사가 쉽지 않다는 점에서 이게 필요하다, 내부고발 제도, 리니언시 제도가 필요하다는 그런 취지잖아요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

○**김현정 위원** 주가 조작 관련된 것도 내부고발자에 대한 포상도 상당히 높은 그런 취지와 맥락이 같고 또 자본시장법에도 지금 도입되어 있고 그래서 실제로 이런 수사를 하는 대검이라든지 법무부에서도 이게 좀 필요하다는 의견을 준 거지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다. 법무부에서 이 제도가 필요하다고 많이 강조를 했습니다.

○**김현정 위원** 보이스피싱 범죄의 특수성 때문에라도 이게 필요하다는 그런 차원에서 보면 이거는 처리할 필요가 좀 있어 보인다는 생각이 드는데……

○**금융위원회부위원장 권대영** 좀 보완 설명을 드리면, 제가 25년도에 한 3만 2000명 정도 검거를 했는데 조직의 위의 분은 한 800명 정도고요 하부 조직원이 1만 8000명이고 통신업자나 명의를 대여했던 분들이 한 1만 3000명에 해당됩니다. 특히 지금 해외에 거점을 두고 있는 이런 범죄의 경우에는 증거 확보와 수사에 어려움이 있기 때문에 이 내부자가 수사와 재판에 협조를 하게 되면 특히 범죄의 수괴, 단체 이런 데의 처벌에 굉장히 효율적이다 이렇게 저희는 생각하고 있고, 법무부하고 대검에서도 이 제도의 어떤 도입성을 저희하고 같이 논의를 했다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.

○**소위원장 강준현** 한창민 위원님.

○**한창민 위원** 이 부분에 대한 도입 취지 그다음에 수사의 효율성 확보를 위해서 그다음에 진실 규명을 위해서 필요하다는 지점에 대해서는 다들 알고 있지만 악용 소지도 좀 걱정이 되는 게 있거든요. 그러니까 이게 사법협조자를 규정하고, 그 사람에 대한 형벌과 양형에 대해서 어느 정도의 내부 기준이 좀 더 명확하게 준비가 돼 있습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 그 부분은 일단 대법원의 양형위원회에서도 이런 감경요소를 인정하고 있고요. 구체적인 것은 대검이 실제 수사하는 그 지침으로써 이 제도를 운용할 것으로 그렇게 보입니다만 이런 내용을 구체적으로 법령에 세부적으로 적기에는 좀 입법기술적인 한계가 있다 이렇게 생각하고 있습니다.

○**한창민 위원** 그래서 저희들이 내부지침으로 담았을 경우에 그 안에서, 기관 안에서의 악용 소지도 있지 않을까 하는 우려가 있는 겁니다. 그것들이 좀 더 투명하고, 절차적인 거라 그 결과를 만들어 내는 것에 대한 기준이 좀 더 명확하게 운용되는지에 대한 그런 평가도 다 돼 있나 해서 물어보는 거거든요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 아까 말씀드린 대로 저희 자본시장법과 범죄신고자법 이런 여러 법령에서 유사한 제도가 이미 도입되어 있는 중인데 저희가 한번 찾아보기로는 그 악용 사례를 찾기는 어렵습니다.

다만 위원님께서 말씀하신 대로 그럴 가능성하고 이것을 통해서 범죄자를 더 적발하고 국민들을 보호하는 것의 어떤 비교의 관점으로 이것을 접근할 필요가 있고, 위원님 말씀

하시는 부분도 일리가 있고 그것은 저희가 적절히 통제하고 규율해야 되는 문제고 그런 일이 발생해서는 안 된다고 생각하고 있습니다.

○한창민 위원 내부통제가 잘 될 수 있도록 법안심사와 함께 진행이 됐으면 좋겠습니다.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 아마 법무부와 대검이 잘 운용할 것으로 보입니다.

○소위원장 강준현 의견 없으시면 계속 보고해 주시기 바랍니다.

○김상훈 위원 이게 마지막인데.

○소위원장 강준현 끝이에요?

○수석전문위원 정명호 내용은 마지막이고, 부칙입니다.

○김상훈 위원 먼저 정리를 하세요.

○김현정 위원 여기 시행일이 또 약간 이전이 있네요, 11페이지에.

○수석전문위원 정명호 그러면 부칙 설명드리겠습니다.

부칙은 2건의 개정안이 공포 후 3개월, 6개월 이렇게 돼 있는데요. 이 부분에 대해서 하위법령 개정 소요가 없으므로 만약 합의하시면 공포 후 즉시 시행도 가능할 것으로 보입니다.

적용례와 관련해서 하단의 부칙을 보시면 2023년 자본시장법 제도 도입할 때 이 법 시행 당시 수사 중이거나 법원에 계속 중인 사건에 대해서도 적용한다는 규정을 뒀는데 수정의견에서도 동일한 적용례를 둘 필요가 있다는 의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주세요.

○금융위원회부위원장 권대영 즉시 시행에 동의하고 있으며 적용례에 대해서도 전문위원 검토의견에 동의합니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

○소위원장 강준현 제가 잠깐……

좀 전에 수석전문위원님 말씀하신 것에 대해서 정부 측 의견 말씀하셨을 때 수정의견을 말씀하신 건가요?

○금융위원회부위원장 권대영 아닙니다. 시행 시기와 적용례에 대해서는 저희가 동의를 하고 있고요. 다만 누설 금지하고 재감면 금지 그 부분은 저희 내규나 저희한테 맡겨 주셔도 된다는 그런 의견을 저희가……

○소위원장 강준현 위원님들, 관련해서 이견 없으십니까?

말씀하시지요.

○강민국 위원 오늘 대검 관계자 나와 계신다는데 좀 나와 보시지요.

실제로 이 내용이 대검에서 규정이 돼 있다고 하셨지요. 그렇지요? 실제로 이 부분은 어떻게 운용되고 있지요?

○대검찰청검사 조재익 지금 보이스피싱에 대해서는 리니언시 제도가 따로 운용되고 있지는 않습니다. 지금 자본시장법에서 운용을 하고 있고 최근에 1호 사건이라고 해서 언론보도가 된 것으로 알고 있습니다.

○이양수 위원 대검 누군지를 얘기해야지.

○이강일 위원 본인이 누구시냐고요.

○**대검찰청검사 조재익** 대검찰청 마약·조직범죄부 검찰연구관 조재익 검사입니다.

○**강민국 위원** 그러면 앞으로 어떻게 운용을 할 것인지 그 부분에 대해서 좀 말씀해 주시겠어요?

○**대검찰청검사 조재익** 지금 위원님들께서 말씀하신 리니언시 악용에 대해서는 저희도 충분히 공감을 하고 있고 그것에 대해서 수사기관 내부에서 일어나는 남용이 없어야 된다는 점에서는 저희도 충분히 고려를 하고 있고요.

사실 거기에 대해서 구체적으로 가이드라인을 잡거나 구체적인 논의는 아직은 없습니다. 다만 리니언시 제도가 시행됐을 때 리니언시로 인한 자료제출이나 진술이라는 것들에 대해서 명확히 하고 그것을 관리할 수 있는 내부지침이나 장부를 좀 만들어서 관리를 해 가지고 그게 법원에 현출이 돼서 부당하게 저희가…… 흔히 말하는 검찰에서 봐줬다거나 그런 점들이 공개된 법원에서도 현출이 될 수 있도록 하는 여러 가지 장치를 마련하는 것을 생각하고 있습니다.

○**강민국 위원** 알겠습니다.

○**한창민 위원** 잠시만요.

그러면 자본시장법 관련해 가지고 지금까지 검사님이 말씀하셨던 그런 내용들이 정리가 안 돼 있습니까? 지금 어떻게 운용되고 있냐는……

○**대검찰청검사 조재익** 다른 법령에서 말씀이십니까?

○**한창민 위원** 예.

○**대검찰청검사 조재익** 사실 그게 저희 마약·조직범죄부 소관은 아니어서 제가 정확히 파악은 못 하고 있습니다.

○**한창민 위원** 그게 준비가 잘 되고 있느냐 이 부분에 대한 궁금증이 있는 거예요. 그리고 기존에 운용했을 때 악용 소지가 없었던 걸로 알고 있다 하는데, 과연 그러려고 하면 그것의 악용 소지가 없었다는 것을 확인할 수 있는 자료, 그다음에 그런 것들이 정리가 돼 있어야지 앞으로도 그런 문제가 없을 거라는 판단을 할 수 있다는 거예요. 그런데 지금 말씀하신 것은 앞으로 이런 것을 염두에 두고 준비를 할 것이지 않아요. 준비도 안 돼 있는 것 아니에요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 제가 설명을 좀 올리겠습니다, 위원님.

아까 말씀드린 대로 자본시장 불공정거래에 대해서 이 제도가 도입됐기 때문에 대검예규로써 자본시장 불공정거래에 대한 형사처벌 감면지침, 어떻게 할 것이고 어떻게 통제하는 그런 기준은 현재 있다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.

다만 이 제도가 도입된 지 얼마 안 됐기 때문에 구체적인 그런 사례가 많지는 않은데 법을 통과시켜 주시면 저희가 통제받는 제도를 만들어 가야 되는 걸로 알고 있고 현재 지침이 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.

○**소위원장 강준현** 존경하는 김상훈 위원님 아까 손 드셨는데……

○**김상훈 위원** 이제 정리를 하는 걸로 제가 의견을 말씀드리고 그랬는데, 사법협조자 형벌 감면 제도는 위원님들 이견이 없는 것 같아요. 그렇게 다들 말씀하신 것 같고. 다만 제3자 제공 및 누설 금지 또 재범자 감경 제한은 법무부와의 추가 검토가 필요한 부분이니까 이번에는 반영하지 않는 걸로 해서 마무리하시면 되지 않겠나 그런 말씀 드리는 거지요.

○소위원장 강준현 이걸 빼고요?

○김상훈 위원 예.

○소위원장 강준현 어떻게, 정부 측 의견……

○금융위원회부위원장 권대영 예, 정부 측 동의합니다.

○박범계 위원 제가 한 말씀만……

마약 전담 연구관이에요?

○대검찰청검사 조재익 예, 그렇습니다.

○박범계 위원 마약은 이런 사범협조자에 대한 감면 규정이 없지요?

○대검찰청검사 조재익 예, 그렇습니다.

○박범계 위원 그러면 이 사안에 대해서는 잘 모르겠네요, 보이스피싱에 대해서는?

○대검찰청검사 조재익 사실은 지금 마약·조직범죄부가 크게 마약과, 조직범죄과, 범죄 수익환수과로 구성되어 있는데 저는 지금 조직범죄와 범죄수익 환수를 주로 담당하고 있습니다.

○박범계 위원 이것은 마약범죄하고 좀 다르고 그다음에 자본시장법 위반하고도 또 다른 범죄예요.

○대검찰청검사 조재익 예, 그렇습니다.

○박범계 위원 그러니까 보이스피싱은 워낙 대중적이고 광범위하게, 공공연하게 두려움 없이 그리고 해외 거점에 조직이, 코어들이 있는 거잖아요?

○대검찰청검사 조재익 예, 그렇습니다.

○박범계 위원 그래서 사실은 리니언시 제도의 일반적인 그것은 저는 동의하지 않지만 워낙 보이스피싱이 제 누나, 제 집사람도 거의 넘어갈 뻔하다가 멈췄던 그런 경험에 비춰 볼 때 너무 광범위한 민생침해 범죄란 말이에요. 그래서 지금 극단적인 처방이 필요한 것 같고, 그런 측면에서 제3자가 아닌 당해 범죄자가 일종의 형사고백적 차원의 그러한 사범협조를 해야지만 해외 거점을 파악할 수 있고 그것에 대한 일망타진이 가능할 거라는 생각으로 부정적인 남용 소지보다는 긍정적인 효과가 더 크지 않을까 이렇게 생각하는데 검사님은 어떻게 생각해요?

○대검찰청검사 조재익 예, 저도 거기에 전적으로 동의하고 있고.

제가 추가로 한 말씀만 드리자면, 사실은 밑에 있는 하부 직원들은 재산이 별로 없습니다. 결국에는 재산이 있는 사람을 찾아서 확보를 한 다음에 그 사람의 책임재산을 찾아야지 저희가 피해자들에게도 환부를 해 줄 수 있습니다.

현재 법령상 부패재산몰수법이라고 있습니다. 부패재산몰수법 제6조 1항에서는 그 범죄피해재산을 국가가 몰수해서 피해자들에게 환부해 줄 수 있는 제도인데 거기에서 범죄피해재산으로 몰수·추징할 수 있는 범죄 중의 대표적인 범죄가 보이스피싱 범죄입니다. 그래서 보이스피싱 범죄에 관련해서 이 리니언시 제도가 잘 정착해서 활용할 수 있다면 총책과 그 주요 범인들을 잡아 가지고 그 범인들이 실제로 가지고 있는 재산을 확보한 다음에 피해자분들께 다시 돌려줄 수 있는 그런 제도가 있기 때문에 리니언시 제도는 아무래도 저희 수사기관이나 검찰이나 경찰도 마찬가지로 보이스피싱을 담당하고 있는 수사 담당 기관들에게는 필요한 법률이라고 생각하고 있습니다.

이상입니다.

○박범계 위원 마치겠습니다.

수고했어요.

○소위원장 강준현 정리를 해 볼게요.

조금 아까 존경하는 김상훈 위원님이 말씀하신 것처럼 정부 측도 동의를 하셨고요.

수석전문위원님, 됐습니까?

○수석전문위원 정명호 예, 조문대비표로 한번 정리 말씀 드리면, 9페이지 보시면 한정에 의원님 안하고 조인철 의원님 17조의2 1항 부분은 대안에 반영하고 2항, 3항 부분에 대해서는 반영하지 않는 걸로 하셨고요. 그다음에 부칙 시행일 관련해서 공포 후 즉시 시행을 하되 적용례를 두는 걸로 논의를 하셨습니다.

○소위원장 강준현 동의하십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결해도 되겠습니까? 하겠습니다.

의사일정 제15항 및 제16항 이상 2건의 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영해서 이를 통합 조정한 우리 위원회 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

효율적인 의사진행을 위해서 또 여야 합의에 따라서 개인정보보호위원회 소관 법률안에 대해서 먼저 심사하도록 하겠습니다.

금융위원회는 잠깐 대기 좀 해 주시지요.

좌석 정비를 위한 시간이 필요합니다. 잠시만 기다려 주시면 감사하겠습니다.

개인정보보호위원회 소관 법률안에 대해서 심사하도록 하겠습니다.

오늘 심사를 위해서 이정렬 부위원장과 관계 공무원들이 출석하셨습니다.

의사일정 제52항 및 제53항, 이상 2건의 개인정보 보호법 일부개정법률안을 일괄하여 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

정명호 수석전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 자료 1페이지, 개정안 주요내용입니다.

2건의 개정안인데 인공지능기술 개발을 위해 개인정보를 동의 없이 수집 목적 외로 처리할 수 있도록 하는 특례를 신설하고 개인정보 처리를 제한하는 규정을 두는 내용입니다.

자료 4페이지 설명드리겠습니다.

개정안에 대해서 표를 중심으로 총괄적으로 말씀드리면 인공지능기술 개발을 위한 개인정보 처리 등을 하는 절을 신설하고 특례 내용은 적법하게 수집한 개인정보를 인공지능기술 개발을 위해 동의 없이 수집 목적 외로 처리 가능하도록 하는 내용입니다.

특례 적용 요건에 대해서 실체적 요건과 절차적 요건을 두고 있고 고동진 의원님 안은 절차 간소화 규정을 두고 있습니다.

5페이지 설명드리면 특례 적용 시 의무 관련해서 위험요인평가 실시 및 보호위 제출,

개인정보 처리방침 내용 추가의 내용이 있고, 보호위가 주기적으로 심의·의결 사항의 이행 여부 관리감독하는 규정, 마지막으로 특례 제한 규정이 있습니다.

자료 6페이지입니다.

특례 신설 필요성에 대한 논의입니다.

개정안은 인공지능기술 개발 및 활용을 통해 사회 제반 영역의 문제를 해결하고 산업 경쟁력을 제고하기 위해 개인정보 보호법에 인공지능기술 개발을 위한 개인정보 처리의 특례를 마련하려는 것입니다.

검토의견입니다.

방대한 데이터를 학습하여 활용하는 AI기술 분야에서 현행법상 개인정보 처리 규정을 그대로 적용하는 경우 개별 정보주체의 동의 확보 곤란, 데이터의 완결성 및 활용도 저하 등 한계가 있고 인공지능기술 개발을 위한 개인정보 처리의 특례를 마련하는 법 개정의 필요성은 인정되는 측면이 있습니다.

다만 특례 도입 여부 및 내용에 대하여 이해관계자의 다양한 의견이 제시되고 있고 특례를 도입하는 경우 이로 인한 기본권 침해를 최소화하는 방향으로 운영되도록 제도적·기술적 방안을 모색해 나갈 필요가 있다고 보입니다.

7페이지는 현행법상 인공지능기술 개발의 한계 관련 내용입니다.

다음, 9페이지는 인공지능기술 개발 관련 특례를 신설하고자 하는 타 위원회 소관 주요 법률 심사 현황입니다.

다음, 11페이지는 개인정보 관련 규제샌드박스 실증특례 주요 사례입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 부위원장입니다.

수석전문위원이 보고한 대로 지금 개인정보 보호법의 두 가지 개정안이 들어와 있는데 AI 시대에 꼭 필요한 특례를, 이번에 개정안을 상정했습니다. 위원님들께서 심의해 주시는 대로 저희들이 처리하도록 하겠습니다.

○소위원장 강준현 위원님들 말씀 듣도록 하겠습니다.

강명구 위원님.

○강명구 위원 특례를 도입하더라도, 어쨌든 국민들의 대규모 개인정보 유출로 인한 해킹사고가 잇따르고 있잖아요. 그런 차원에서 위원회 차원에서 사전 심의절차나 통제장치가 반드시 전제되어야 된다, 그러기 위해서는 기준도 마련해야 될 거고 심의체계도 마련해야 될 것이고 안전장치도 마련해야 될 텐데, 그것이 어느 정도 준비가 돼 있는지 말씀 주실 수 있어요?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 위원님, 이 법안이 특레이기 때문에, 개인정보보호위원회는 개인정보의 보호를 원칙으로 하는 위원회입니다. 따라서 이 법에 따른 요건을 보시면 28조의12의 세 가지 요건을 모두 충족하는 경우, 실체적 요건이 다 들어가 있고 절차적으로도 보호위원회 심의·의결 절차 그리고 또 하나는 영향평가 절차를 거쳐서 안전성을 담보로 아주 안전하게 활용할 수 있도록 제한을 두고 있습니다. 저희들이 시행령안도 어느 정도 마련이 돼 있습니다. 그래서 법만 통과가 된다고 하면 꼼꼼하게 챙기도록 하겠고요 주요 사항들을 위원회에 보고드리도록 하겠습니다.

○소위원장 강준현 더 추가로 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

○박법계 위원 불과 몇 년 전인데 우리나라에 출입국하는 외국인들의 개인정보를 가지고, 그런데 그것은 국경 관리를 위한 거란 말이에요. 그러니까 위험한 물건을 소지할 수도 있고 테러의 예비 모의단계일 수도 있고, 그런데 그 AI 정보를 어느 부처인가 과기……

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 이해하고 있습니다. 제가 22년도로 기억합니다.

○박법계 위원 기억나시지요? 제가 장관일 때 굉장히 심각한 문제였잖아요. 이 법이 통과되면 그게 가능해지는 거지요.

그런데 부위원장님, 개인정보위원회는 법의 정신상 이것을 반대해야 돼요. 개인정보위원회가 이것을 오케이하면 그냥 다 끝나는 거지요. 개인정보에 대한 법이 다층적으로 있는 것 아닙니까?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 예.

○박법계 위원 그런데 개인정보위원회가 아니고 개인정보보호위원회지요?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 예.

○박법계 위원 그런데 지금 워낙 AI 시대고 AI데이터센터를 대통령께서 적극 나서 가지고 그리고 심지어 국가펀드까지 만드는 시대고……

이게 목적 외 사용이란 말이에요. 목적상의 사용이 아니고 목적 외 사용, 그러면 AI기술 개발을 위해서 어디까지 개인정보를 목적 외로 사용할 거냐. 그런데 이 법이 통과되면 개인정보보호위원회가 할 일이 없을 텐데요? 앞으로 보호할 일이 없을 텐데?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 위원님, 말씀드려도 되겠습니까?

지난번 말씀 주신, 위원님께서 법무부장관으로 계실 때 출입국 관리에서 이상징후 탐지에 대해서 도입하려고 했던 부분에 저희 위원회가 의견을 줘서 이상징후 탐지에 대해서 아주 제한적으로, 그리고 사전 실태점검을 저희가 같이 나가서 위험요인을 제거한 바가 있습니다. 위원님 의중은 저희가 충분히 받아들이겠고요.

위원회는 나머지 조항들이 전부 보호조항으로 되어 있습니다. 이 부분을 저희가 전혀 방기하거나 이런 내용이 아니라 여기 28조의12~15 전체가 어떻게 하면 AI 혁신이 가능하면서도 안전성을 보장하는가로 되어 있습니다. 그래서 다른 산업법에도 이런 부분들이 막 우후죽순으로 한 8개, 10개씩 나오고 있는데 그 법에 반영해서는 안 되고 저희 위원회가 전문성을 가지고, 전체회의가 있고 전문위원회가 있기 때문에 여기서 위원들이 심사숙고해서 심의하에 안전성을 담보해서 활용하겠다는 것이고요. 그런 내용에 대해서는 안전장치를 꼭 두겠습니다.

○박법계 위원 자, 봐요. 다른 것 더, 2항, 3항 다 필요 없고 개인정보의 익명·가명 처리로는 인공지능기술 개발이 곤란한 경우……

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 예, 요건입니다.

○박법계 위원 그러니까요. 익명·가명 처리 안 되고 실명으로 한다는 거예요. 박법계가 인천공항을 통해서 올해 몇 번을 왔다갔다 했는지…… 옛날에 박영선 법사위원장이 있었어요. 외국에 왔다갔다 한 그 자료, 개인정보입니다. 그와 관련해서도 굉장히 시끄러운 적이 한번 있었습니다.

그런데 제 생각에 이것은 개인정보보호위원회의 의견이 중요한 게 아니고 AI 산업과

관련해서 관련 산업, 부처, 과기정통부·산자부·중소벤처기업부 이런 등등에서 공익적 개발의 필요성이 압도적으로 높을 때라는 것이 증명되지 않으면 선뜻 동의하기가 개인적으로 어렵습니다.

더군다나 개인정보보호위원회가 이 법안의 관리주체로서 찬반을 얘기하는 걸로 이 사안을 결정 내기에는 도대체 우리 정무위원들에게…… 아까 제가 말씀드린 ‘익명·가명에 의하지 않고 실명으로 해야 AI 산업 발전에 기여한다’ 이 프로세스가 어떻게 될까, 도대체 어디까지 산업 발전을 이룰 것인가, 그 산업 발전의 결과로서의 성장에 미치는 영향이 어느 정도일까, 그것을 우리가 납득되게 설명하지 않으면 저는 이것은 좀 곤란하다고 생각해요.

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 위원님, 말씀 올리겠습니다.

제가 우려는 충분히 이해를 했고요. 지금 이 조항은 익명과 가명 처리로는 AI기술 개발이 아주 어려운 경우로 일단 먼저 하고 있고 보충성을 얘기하고 있습니다. 여기서 익명 처리하면 개인을 다 지워 버리는 것이기 때문에 사실은 개인정보 보호법 적용대상이 아니고요.

가명 처리할 때는 식별 요소를 다 삭제하는 건데 이런 경우에는 기술적 완결성을 완성하기 대단히 어려운 경우에 제한적으로 됩니다. 시간·비용이 많이 드는 것도 있지만 그것보다 더 중요한 경우는, 예를 들겠습니다. 재난안전 분야, 실종 아동을 찾는데 얼굴을 특정해야 되거든요. 예를 들어 눈동자를 특정하고 범인을 알아야 되는데 이것을 가명 처리해 버리면 정확도가 많이 떨어지고요. 자율주행차도 똑같거든요. 자율주행차도 지금 저희가 샌드박스로 현대차부터 4개를 해 주고 있는데, 이것은 안전성 확보를 위한 비상 장치라든지 충돌 방지 장치라든지 이것을 하려면 원본을 반드시 써야 한다는 것이 아주 강합니다. 그래서 이런 부분들에 대한 필요가 첫째고요.

그러면 두 번째는 얼굴이나 영상이나 이미지, 음성 이런 건데요. 이런 것을 쓸 때 안전성 확보 조치 기준이 돼 있는가를 두 번째 조건으로 반드시 봅니다.

그리고 세 번째는 그것이 아무리 크다 하더라도 제3자라든지 정보주체의 권리 침해가 현저히 낮은 경우에만 쓸 수 있도록 했고 공익과 사회적 이익을 목적으로 형량을 반드시 거치도록 했습니다.

이 세 가지 조건을 충족할 때는 대전제가 정보주체와 제3자의 권리 침해 요인이 없는 부분으로 전제를 하고 있는 데서 시작해서 세 가지를 다 갖춘다, 그리고 또 하나는 그 뒤에 사전적으로 위험이 있을 소지가 있다고 하면 위험요인평가를 위원회가 부과하도록 돼 있고요. 그 결과를 사전에 제출받아서 심사해서 하도록 돼 있고, 또 하나는 그 뒤에 조건을 붙이도록 되어 있습니다. 이게 전 단계고요.

끝나고 나서는 위원회가, 전문가로 구성된 모니터링단이 이행점검 사항을 하도록 돼 있습니다. 그래서 그 사항상 문제가 있다고 생각하면 처리를 제한하거나 중지할 수 있도록 돼 있어서 위원님 말씀하시는 부분은……

○박범계 위원 그러니까 개인정보보호위 부위원장님이 그렇게 흥분할 일은 아니고, 과기부장관 아니잖아요.

박요. 실종 아동이 주왕산에서 주검으로 발견됐어요. 주검이 발견됐으니까 사고 처리가 되는 것 아니겠습니까. 그런데 며칠 동안 주검이 발견되기 어려우니까, AI기술이 도입되

면 이렇게 되는 겁니다. 주왕산의 사고 이틀 전부터, 하루 전부터, 사고일 그리고 어제까지, 주검이 발견되기 직전까지 주왕산에 왔다 간 모든 등산객들의 실명 정보를 다 합법적으로 취득이 가능하고, 주검을 발견하기 위해서 이 아이의 생존 여부를 확인해야 되는 공익적 목적이 있기 때문에 필요성이 높지요? 그것을 다 찍는 겁니다.

그러면 주왕산에 왔다 간 모든 등산객들의 프라이버시가 다 드러나는 거지요. 그것을 공개 안 한다, 공개 안 한다고 그래서 주왕산에 왔다 간 사람들은 내가 누구랑 어떤 방식으로 어떤 이유로 왔다 갔는지를 국가에 의해서 밝혀질 의무를 부담해야 됩니까?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 위원님, 그 부분에 대해서는 실종 아동을 찾는다는 경우에도 얼굴을 특정, 실종 아동의 얼굴을 찾아야 되기 때문에 대비를 위해서 필요합니다. 다만 등산객 모두의 저기를, 그 시간대에 움직였던 사람을 확인하겠지요. 다만 이 부분은 그 원본을, 다른 사람들의 얼굴 정보나 이런 부분은 다 파기해 버립니다. 그리고 단순 비교하고 버리기 때문에 그 부분에 있어서 안전성 확보 조치는 확인이 가능하고요. 그런 부분에 있어서……

○박범계 위원 그러면 국가가 그것을 볼 권리가 있어요?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 그 한정된 목적으로만, 그 시간대에만……

○개인정보보호위원회사무처장 양청삼 개인정보위원회 사무처장입니다.

간단히 보충설명드리면 이 인공지능 특례는 어떤 정보든지 어떤 경우든지 일반적인 개인정보들을 수집해 가지고 목적 외로, 그러니까 모든 정보를 목적 외로 활용하는 것을 허용하는 이러한 특례가 아니고요. 그래서 아까 주왕산 케이스라든지 등산이라든지 그리고 예를 들어서 위원님께서 말씀하신 출입국 관리의 이런 부분들을, 그 명단들을 인공지능으로 다 쓰겠다는 게 아니라 인공지능 모델과 기술 개발을 위해서 가명 처리로 곤란하고 정보주체나 제3자한테 특별한 위해가 없는 경우에 그리고 공익적이고 사회적으로 꼭 개발할 필요가 있는 경우에 한정적으로 해서 위원회 심의·의결을 거쳐 가지고 케이스 바이 케이스로 허가를 내줄 것이기 때문에 위원님이 말씀하시는 걱정은 이제 안 하셔도 되겠습니다.

○박범계 위원 맞아요. 모델 개발이에요. AI 산업이 도대체 어디까지 발전할 수 있는가에 대한 모델 개발 맞아요. 그런데 그 모델 개발의 과정이 제가 말씀드린, 지금 처장께서 얘기한 세 가지 사례인가 두 가지 사례, 그 프로세스를 적용하지 않으면 모델 개발이 안 되는 거예요.

○개인정보보호위원회사무처장 양청삼 그렇지요. 통상은……

○박범계 위원 무슨 말씀인지 아시겠지요?

○개인정보보호위원회사무처장 양청삼 예, 맞습니다.

○박범계 위원 예를 들어서 주왕산에 사고가 발생했다. 이 사고가 발생한 경위를 파악하는 데 얼마나 걸릴 것이냐. 하루가 걸릴 것이냐, 이틀이 걸릴 것이냐. 아니, 지금의 AI…… 내가 방금 전에도 재미나이 하다가 귀가 번쩍 트여 가지고 발언하기 시작했는데 챗GPT나 재미나이에 집어넣으면 인공지능에 의해 결과가 영점몇 초 만에 나옵니다. 그렇게 데이터를 처리하려면 어느 정도의 데이터가 수집돼서 저장되고 하는 것은 아시지요?

○개인정보보호위원회사무처장 양청삼 맞습니다.

○**박범계 위원** 지금 기술 개발이라는 게 그거예요. 지금 처장님은 제가 예를 든 주왕산에 사나흘간 실제로 어떤 등산객들이 와 갔는지를 파악하기 위한 것이 아니라고 얘기했잖아요. 아니지요?

○**개인정보보호위원회사무처장 양청삼** 예, 맞습니다.

○**박범계 위원** 국가가 그것 자체를 하는 것은 범죄지요.

○**개인정보보호위원회사무처장 양청삼** 맞습니다. 그런 일반적인 목적 외 이용을 허용하지 않도록……

○**박범계 위원** 그런데 그것을 파악해야지 AI산업의 기술 모델이 진화되고 발전된단니까. 그 과정을 거치지 않고서는 AI 모델이 발전될 수가 없어요. 누군가는 그것을 해야 돼요.

실제로 주왕산에 출입한 등산객들이 3일 동안 몇 명이 어떤 사람들이 왔는지, 그 사람들은 출신이 충청도 사람인지 경기도 사람인지 서울에서 오는 사람들인지 그리고 연령대가 50대인지 60대인지 40대인지 청년들이 오는지, 아동을 데리고 오는지 안 오는지 등등 등등의 모든 정보가 다 입력이 되어야지 주왕산 AI 모델 케이스로서 가장 빠르게 어떤 사람이 어떻게 와서 얼마를 머무르고 있는지를 그 모델 개발이 가능하다는 얘기에요. 그 과정이 내가 걱정하는 부분들을 추출하지 않으면 모델이 개발될 수 없단니까. 저 이것 공부 많이 한 사람이에요.

그래서 제 말씀은 개인정보보호위원회가 이것을 반대해야 될 부처인데 왜 이것을 찬성합니까?

○**개인정보보호위원회사무처장 양청삼** 기본적으로요 지금 위원님이 말씀 주셨지만 이게 목적 외 이용을 일반적으로 허용하기 위한 것은 아니고 인공지능 개발을 위해서 우리 산업적으로, 국가적으로 꼭 필요한 어떤 기술 개발에 일정한 조건을 붙여서 안전하게 허용을 하려고 하는 거고요.

개인정보 보호법이 사실은 약칭이 보호법이라고 돼 있어서 보호…… 당연히 보호는 우리 위원회의 가장 큰 중요한 미션이고 신뢰를 확보하는 것이 미션인데 개인정보보호법은 사실은 처리와 관련된 조항들도 일부 담고 있습니다. 가명 데이터라든지 또 개인정보 처리의 적법 근거라든지 이런 활용을 전제로 한 보호가 되기 때문에 이 특례도 우리 사회의 개인정보 활용과 관련된 큰 신뢰는 지키면서도 꼭 필요한 부분들은 개인정보를 쓰도록 하는 이런 장치로서 제도화를 하려는 것입니다. 그리고 산업계의 큰 요구가 있고 이 관련 내용들은 인공지능위원회라든지 로드맵에 많이 반영돼 있는 부분이 되겠습니다.

○**소위원장 강준현** 이렇게 할게요. 먼저 존경하는 한창민 위원님 잠깐 말씀하시고 그다음에 이강일 위원님 말씀하십시오.

○**한창민 위원** 사실 개인정보보호위원회에서 이 특례 조항을 넣는 것에 대해서 이렇게 적극적으로 해명하는 것이 저는 부적절하다고 생각해요. 지금 뭐 하는지 모르겠네요.

지금 박범계 위원님께서도 얘기했듯이, 사실은 제가 이 입장을 보면서도 여러 가지 시민사회의 의견을 들어 가면서 최대한 개인정보를 보호하기 위해서 조문들을 하나하나 꼼꼼히 살폈는데 그 입장은 과기정통부나 산업통상부 등 그다음에 국가정책으로서 AI정책에 대한 부분들에 대해서 개인정보의 활용이 필요하다는 그런 국가적 목적이 있어 가지고 막 진행이 되는데 개인정보보호위원회에서는 그 필요성을 인정한다 하더라도 국민들

의 개인정보를 철저하게 보호하기 위해서 이 특례를 두어서 그 한계를 명확히 하자 이런 취지로 이야기를 해야지요. 무슨 국가정책에 대해서 홍보하듯이 자꾸 이야기를 합니까?

○**이강일 위원** 지금 한창민 위원님께서 말씀하시는 부분 아까부터 꼭 얘기하고 싶었는데 말 그대로 이 특례를 만드는 것은 말이에요 개인정보를 기본적으로 보호하는 것을 기본 전제로 하고 산업 발달을 위해서 어쩔 수 없이 그중의 일부분을 열어 줘야 되니까 그것을 한시적으로 최소한도로 열어 주기 위해서 우리가 이 정도까지만 허락을 하겠다 이런 자세로 설명을 해야 되는 것인데 마치 무슨 산업에 필요해서 개인정보를 열어 줘야 되는 게 당연한 것처럼 자꾸 설명을 하니까 주객이 완전히 전도돼서 저도 헷갈려요.

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 위원님 말씀이 맞고요. 세 위원님 말씀에 전적으로 동의를 하고요.

○**이강일 위원** 맞는데 그렇게 설명을 하니까 헷갈린다니까.

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 그런 목적하에서 보호를 전제로 하면서 정말 불가피한 경우에는 위원회가 전문성을 가지고 아주 엄격하게 심사해서 제한적으로 일부를 허용하겠다 이런 내용입니다. 앞뒤가 좀 바뀌었다면 그 부분은 제가 다시 바로잡겠습니다.

○**소위원장 강준현** 이렇게 하시지요.

지금 몇 페이지 하셨지요? 5페이지 하시다가……

○**수석전문위원 정명호** 6페이지입니다.

○**소위원장 강준현** 6페이지입니까?

○**수석전문위원 정명호** 예.

○**소위원장 강준현** 일단 논의는 여기서 중단을 하고 한 번 더 살펴본 다음에 최종적으로 마지막에 토의하는 시간을 갖도록 하겠습니다.

계속 보고를 해 주세요.

○**수석전문위원 정명호** 13페이지 설명드리겠습니다.

특례의 내용입니다.

현행법은 개인정보의 수집 목적 외 이용 및 제공을 원칙적으로 제한하고 예외적으로 허용하고 있으며 민감정보와 고유식별정보에 대한 처리 자체를 원칙적으로 제한하되 별도의 동의를 받거나 법령에 근거가 있는 경우에만 예외적으로 처리를 허용하고 있습니다.

개정안은 개인정보처리자가 인공지능기술 개발 특례 요건에 해당하는 경우 적법하게 수집한 개인정보를 제3장의 규정에도 불구하고 당초 수집한 목적 외로 처리할 수 있도록 하는 것입니다. 다만 현행법이 요구하는 개인정보의 목적 외 처리에 대한 동의 등의 요건을 갖추지 못하더라도 개인정보를 처리할 수 있습니다.

개정안은 개인정보 수집의 예외를 인정하고 있지는 않습니다. 따라서 수집할 때에는 개인정보 보호법에 따라 동의 등의 요건을 충족해야 합니다.

14페이지입니다.

검토 의견입니다.

특례 요건을 갖춘 경우 개인정보의 목적 외 처리를 허용하고 있는데 현행법상 처리에는 개인정보의 수집, 이용, (제3자) 제공 등이 모두 포함되므로 처리의 범위를 명확히 한

정할 필요가 있습니다.

개정안에 따른 특례는 적법하게 수집된 개인정보를 대상으로 하므로 특례 범위에서 수집은 제외할 필요가 있다고 보입니다.

그리고 제3자 기술 개발을 위해 제공하는 것까지 허용하는 것인지에 대한 논의가 필요하나 개정안의 취지는 자신의 책임하에 인공지능기술을 개발하려는 것을 허용하는 것으로 이해되므로 제3자 제공까지 허용하는 것에 대해서는 신중한 검토가 필요한 것으로 보입니다.

따라서 수정의견입니다.

수집·이용·제공 중 수집·제공은 제외하고 이용에 대해서만 허용하는 것으로 한정하는 방안을 고려할 필요가 있을 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 수석전문위원님 수정의견에 동의합니다. 당초 그런 뜻이었는데 이것을 처리로 하면 너무 커지는 부분이 있다고 오해가 될 수 있으므로 이용 부분으로 특정하는 것으로 하는 것이 맞다고 봅니다. 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

동의하십니까?

계속 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 16페이지 설명드리겠습니다.

특례의 적용 요건입니다.

16페이지는 특례의 실체적 적용 요건이고, 17페이지는 특례의 절차적 적용 요건입니다.

먼저 16페이지, 특례의 실체적 적용 요건 관련해서는 익명·가명 처리로는 인공지능기술 개발이 곤란하고 기술적·관리적·물리적 조치가 된 공간에서 개인정보를 처리하는 등 안전장치를 마련하며 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 현저히 낮은 경우, 이 경우는 공공의 이익 증진을 목적으로 하는 경우, 정보주체 또는 제3자의 이익을 보호하거나 인공지능기술 혁신을 촉진하는 등 사회적 이익 증진을 목적으로 하는 경우를 말합니다.

다음, 검토의견입니다.

특례 인정 요건이 지나치게 엄격하다는 산업계의 의견과 포괄적이고 무제한적인 활용을 허용하는 것이라는 시민단체의 의견이 있습니다.

밑에 절차적 요건 같이 설명드리겠습니다.

17페이지입니다.

사전심의제도 도입 관련입니다.

개정안은 개인정보처리자가 인공지능기술 개발을 위하여 개인정보를 당초 수집한 목적으로 처리하려는 경우 특례 요건 해당 여부에 대해 사전에 보호위원회의 심의·의결을 받도록 하고 있습니다. 보호위원회는 조건을 붙일 수 있도록 하고 있습니다.

절차 간소화 건입니다.

고동진 의원안은 심의·의결을 요청한 내용이 종전에 보호위원회의 심의·의결을 거친

사항과 실질적으로 동일하거나 유사한 경우 심의·의결 절차를 간소화할 수 있도록 하는 내용입니다.

검토의견입니다.

사전 심의를 거쳐 특례를 적용하도록 하는 것은 개인정보 보호 강화, 법적 불확실성 제거 등의 장점이 있는 것으로 보입니다.

이에 대해 한국인터넷기업협회와 주한미국상공회의소는 사전 승인에 소요되는 시간이 상당하여 인공지능기술 개발의 적시성이 떨어질 수 있고 행정기관의 사전적 규제가 기술의 혁신을 저해할 수 있다는 이유로 개인정보처리자의 자체평가(우선허용·사후규제)를 도입하는 것을 요청한 바 있습니다. 그러나 개인정보 자기결정권에 중대한 영향을 미칠 수 있는 규제가 사후에 이루어지는 것에 대한 우려도 있습니다.

이와 관련해 고동진 의원안은 사전심의를 하되 동일·유사 건에 대해서는 심의절차를 간소화할 수 있도록 하는 절충안을 제시하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 먼저 16페이지, 수석이 보고한 절차적 요건에 대한 체제 정비에 대해서는 수정의견에 동의합니다. 아울러서 실체적 요건에 2호에 보면 ‘기술적·관리적·물리적 조치가 된 공간에서’ 하는 부분에 대해서 부처와 산업계에서 이 공간이 밀폐된 분리 공간만을 특정하는 것으로 오인할 소지가 있기 때문에 다양한 인공지능시대에 맞는 기술적 안전 조치를 포함해서 좀 탄력적으로 표현할 필요가 있다 이래서 예를 들면 지금 클라우드 환경이 보편화되고 있기 때문에 그쪽에 보호·보안 장치가 훨씬 더 잘 돼 있는 예가 많기 때문에 그런 개별 상황에 고려한 추가적 맞춤형 안전 조치 등을 추가해서 이렇게 수정의견을 저희 위원회에서 냅니다.

그리고 다음으로 절차적 요건에 대해서는 수석전문위원의 수정의견에 동의하고 인터넷기업협회나 주한미국상공회의소가 얘기하는 전면허용·사후규제는 침해에 따른 국민의 우려가 대단히 크고 그리고 만약에 침해가 발생하면 회복이 불가능한 문제가 있기 때문에 위원회의 심의·의결을 거쳐서 하는 것이 맞고 다만 유사한 사안이나 똑같은 사안이 올 때는 똑같은 절차를 반복하는 것은 문제가 있다고 보기 때문에 절차를 다소 간소화하는 고동진 의원안에 동의합니다.

두 번째 안에 대해서는 수석 의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 말씀 듣도록 하겠습니다.

존경하는 한창민 위원님.

○한창민 위원 1항 1호 있지 않습니까, ‘기술 개발이 어려운 경우’ 이런 표현이 있는데 기술 개발이 어렵다는 게 다소 시간이나 비용이 추가돼 가지고 이러한 개인정보가 들어왔을 경우에 그런 것들을 줄일 수 있다 이런 취지로 해석될 여지도 있거든요. 그러니까 이게 불명확해 가지고, 그런 부분에 대한 우려는 어떻게 해소할 예정입니까?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 그 부분은 처음 설명에도 우려를 말씀하신 부분인데 단순히 시간 비용이 많이 들어서 못한다는 것은 아니고요. AI 기술 개발, 예를 들어 익명 처리하거나 가명 처리를 할 경우는 학습 자체가 안 되거나 대단히 어려운 경우를 한정하고 있고 이것은 케이스 바이 케이스로 위원회가 그 상황에 맞게 사전 심의를

통해서 엄격하게 보도록 하겠습니다.

○**한창민 위원** 사실 이게 개인정보보호위원회에서 이 법안을 만들고 해석하는 데에 대해서 되게 엄격해야 되기 때문에 제가 좀 질문이 많아질 수 있는데요.

제3호 나목에도 ‘사회적 이익 증진’이라는 표현이 있어요. 이 또한 사회적 이익이라는 부분을 사실은 어떤 부의 창출이나 기술 개발을 통해 가지고 이익을 늘리는 그다음에 비용을 줄이는 이런 것들도 여러 가지 해석으로 들어갈 수가 있다 이 말입니다. 그래서 사회적 이익 증진이나 이 모호성을 해소하기 위한 것들도 방비가 돼야 된다 이 말씀을 드리고요.

그리고 28조의12에서 ‘사회적 이익 증진’에 앞서서 ‘인공지능기술 혁신을 촉진하는 등’ 이 부분에 대해서 검토의견에 ‘해당 표현은 삭제하는 방안을 고려할 필요가 있음’ 이렇게 나와 있는데 정확하게 문구가 어떻게 들어갈 예정입니까?

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 위원님 말씀 중에 뒷부분, 사회적 이익에 대한 보다 엄격한 해석이 필요하다는 것은 저희 위원회의 기본 입장이고요. 이런 부분들은 저희가 그동안 규제샌드박스를 한 3~4년 운영하면서 축적된 선례들이 있습니다. 아주 엄격하게 해석을 하고 있습니다. 그리고 여기서 말씀하신 그러면 기술 개발, 인공지능기술 혁신 촉진이 모두 다 사회적 이익이나 이런 우려가 있는 부분에 대해서 이 부분은 삭제를 고려할 필요가 있다는 것에 저희들이 동의를 합니다. 그래서 AI 기술 개발이 모두 다 사회적 이익이다는 이꼴이 아닙니다. 그래서 저희들이 요건 요건별로 별도로 엄격하게 보겠다 이런 말씀을 드리고 샌드박스를 저희가 이런 경우 실증특례로 20건 정도 한 예가 있어서 그거보다 떨어지지 않도록, 준해서 엄격하게 심사를 하겠습니다.

○**소위원장 강준현** 추가의견 없으시면 계속 보고받도록 하겠습니다.

○**수석전문위원 정명호** 19페이지 설명드리겠습니다.

절 제목 관련되는 내용인데 절의 제목은 해당 절의 주요내용을 포괄하면서도 그 성격을 명확하게 나타낼 필요가 있습니다. 따라서 수정의견입니다. 현행은 ‘인공지능 기술 개발을 위한 개인정보의 처리 등’인데 이를 ‘인공지능기술 개발을 위한 개인정보 처리에 관한 특례’로 수정할 필요가 있다고 보입니다.

○**소위원장 강준현** 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 수석전문위원 수정의견에 동의합니다. 특례가 맞는 표현인 것 같습니다.

○**소위원장 강준현** 위원님들 말씀 더 하겠습니다.

한창민 위원님.

○**한창민 위원** 이 부분에 대해서 특례에 관련한 게 아까 처리 부분을 2호로 한정해 가지고 어떤 오해가 없도록 한다고 했지 않습니까? 그러면 절의 이름, 명칭 자체도 사실은 그렇게 하는 게 일관성 있지 않겠습니까?

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 위원님, 이 부분은 뜻은 분명히 처리가 이용을 한정하는 것으로는 되는데 이용을 하는 경우에도 저장하거나 분석하는 문맥상 이용 플러스 분석·저장이 들어갑니다. 그래서 그런 표현만 처리로 두고 누가 봐도 이용인 부분은 당연히 이용으로 바꾸는 것으로 해서 이 밑에는 이용으로 돼 있습니다.

○**한창민 위원** 일상적인 처리와……

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 맞습니다. 구분합니다.

○한창민 위원 법적인 정의로서의 처리를 구분해 가지고 한다는 거지요?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 구분합니다. 그렇게 엄격하게 제한적으로 하겠습니다.

○한창민 위원 알겠습니다.

○소위원장 강준현 추가의견 없으시면 계속 보고받겠습니다.

○수석전문위원 정명호 24페이지 설명드리겠습니다.

위험요인 평가 및 제출 관련되는 부분인데 먼저 개정안은 특례 적용 시 일정 요건에 해당하면 위험요인 등을 평가하도록 함으로써 인공지능기술 개발에 따른 개인정보 침해 예방하려는 취지입니다.

민병덕 의원님 같은 경우에는 개인정보처리자가 판단해 평가를 실시하고 고동진 의원님은 보호위원회가 평가 여부를 결정하는데 이 부분에 대해서는 고동진 의원안과 같이 보호위원회가 심의 의결 과정에서 위험평가 대상인지를 판단하고 제출시기를 지정하도록 하는 방안이 적절한 것으로 보입니다.

다만 위험요인 평가를 심의 의결 전에 실시하는 것인지 다소 불명확하게 규정되어 있어 의결 전에 평가결과를 제출한다는 점을 명확히 할 필요가 있다고 보입니다.

다음 25페이지, 위험요인 평가 실시 요건입니다.

민병덕 의원안, 고동진 의원안이 있는데요 내용이 또 유사한데 오른쪽에 각 개정안의 내용을 반영하되 민감정보·고유식별정보 등의 처리 여부, 정보주체의 권리 또는 이익에 미치는 영향, 위험의 정도 등을 고려하여 기준을 정하도록 위임의 범위를 구체화하는 방안을 고려할 필요가 있다고 보입니다.

하단에 평가 미실시 또는 미제출한 경우 사후제재 수단으로서 개인정보처리의 일부 또는 전부를 제한하도록 하고 있는데 이는 평가결과 제출이 심의 의결 전에 이루어지는 것으로 결정할 경우에 결과를 제출하지 않는다면 심의 의결 자체가 불가능하므로 이에 대한 사후제재 규정을 둘 필요는 없는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 수석전문위원이 보고한 대로 민병덕 의원안은 처리자가 위험 여부를 판단하기 대단히 어려운 사안이 있습니다. 그래서 고동진 의원이 발의한 대로 전문성을 갖고 있는 보호위원회가 심의 의결 과정에서 위험 여부를 먼저 판단하고 평가를 받을 수 있도록 하는 것이 맞고 위험요인 평가는 사전에 하는 것이 바람직하다고 판단해서 수석 의견에 동의하고요.

그리고 뒤의 위험요인 평가 실시 요건에도 민감정보뿐만 아니라 가장 중요한 고유식별정보 등이 포함돼야 되고, 특히 아동 같은 정보도 당연히 포함할 겁니다. 그리고 정보주체의 이익에 미치는 영향이나 위험의 정도를 감안하여 판단하도록 하는 수정의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 말씀 듣도록 하겠습니다.

이강일 위원님.

○이강일 위원 여기 듣다가 내용이 그런 게 안 나오는데 개정안으로 해서 이 일이 진

행될 때 특례 요건을 미충족하는 경우가 생길 것 같아요. 그렇다면 개인정보 처리의 제한이라는 사후조치를 규정하는 거지요?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 예, 맞습니다. 14에 있습니다.

○이강일 위원 그게 14에 있어요?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 28조의14에 처리 제한이 있습니다.

○이강일 위원 28조에 있어요? 그러면 아직 거기까지 안 간 거군요.

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 예, 그 뒤에 보고를 드릴 겁니다.

○이강일 위원 그거 한 다음에 다시 하겠습니다.

○소위원장 강준현 추가의견 없으시면 계속 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 27페이지 설명드리겠습니다.

인공지능기술 개발 특례 적용 시 관련 정보 공개에 관련되는 내용입니다.

좌측 하단의 표를 중심으로 설명드리겠습니다.

개인정보처리자가 개인정보 처리 목적과 유형에 대해서 개인정보 처리 방침에 포함하는 내용은 두 의원님 간의 공통입니다. 다만 위험요인 평가 주요내용 부분에 대해서 개인정보처리자가 주체가 될 것인지 보호위원회가 주체가 될 것인지, 그러니까 의무로 할 것인지의 내용인데요.

우측의 설명을 드리면 먼저 위험요인 평가 결과 공개 주체 부분에 대해서는 평가 결과를 보호위원회의 심의 의결 자료로 활용하는 것으로 볼 경우 보호위원회가 공개 범위 등을 정하여 공개하는 것이 적절한 것으로 보입니다.

다음, 위험요인 평가 결과 공개 의무화 부분입니다.

민병덕 의원안은 개인정보처리자가 위험요인 평가의 주요내용을 공개하도록 의무화하고 고동진 의원안은 보호위원회가 공개할 수 있도록 임의규정을 두고 있는데 의결을 거친 경우 위험요인 평가의 주요내용은 공개를 의무화하여 과정의 투명성을 강화할 필요가 있다고 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 공개의 주체는 위원회가 하는 것이 맞다고 판단이 돼서 수정의견에 동의하고요. 그리고 위험요인 평가 결과 공개도 위원회가 하는데 고동진 의원안은 임의조항으로 돼 있는데 이 부분에 우려들이 있고 검토의견이 있어서 의무화하는 부분에 동의합니다. 수정의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 말씀 듣도록 하겠습니다.

한창민 위원님.

○한창민 위원 위험요인 평가 결과 공개 의무화 관련해서 주체를 정보보호위원회가 하는 것은 맞다고 보고요. 다만 이 관련해서 개인정보가 어떤 내용이 구체적으로 쓰였는지 이런 것들이 공개 자료에 다 어느 정도까지 포함이 되는 겁니까?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 지금 공개 내용에는 크게 두 가지로 돼 있는데요. 심의 의결을 요청한 자와 주요내용들, 어떤 내용을 심의 의결했다 이런 거고, 위험평가에 대한 평가를 사전에 고치도록 했기 때문에 주요 요인들은 당연히 공개가 됩니다. 그리고 공개하는 과정에 위원님이 걱정하시고 의견 주셨던 부분 중에 정보주체 권리보장

방안이라든지 이런 요인도 저희들이 공개에 포함을 시켜서 하는 방안을 안내서 등으로 담으려고 합니다. 위원회는 그렇게 하고요. 실제 특례를 요청한 처리자는 처리 방침에 이 내용을 구체적으로 공개하도록 저희들이 안내를 하고 지도를 하겠습니다.

○**한창민 위원** 이게 중요한 게 내 정보가 어떻게 쓰였는지를 알고 다음에 그 정보를 삭제해 달라고 삭제처리권이 있을 때 그 내용이 구체적이지 않으면 이게 삭제 요구하기가 굉장히 어렵습니다. 그러니까 이게 권리만 주어져 있는데 형식적 권리로 머물 수가 있어요. 그래서 이런 정보를 공개하는 범위가 좀 더 명확하고 당사자가 그 부분에 대해서 자기 권리를 행사할 수 있도록 철저히 보장되는 제도로 설계를 해 달라 이 말씀을 꼭 드립니다.

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 예, 저희가 시행령 만들고 그리고 관계 전문가들 의견 들으면서 그 부분을 구체화하도록 하겠습니다.

○**소위원장 강준현** 존경하는 김상훈 위원님.

○**김상훈 위원** 부위원장께서 개인정보의 처리와 관련해 가지고 고동진 의원안은 임의조항으로 돼 있는데 의무조항으로 할 필요가 있다라고 이야기는 하면서 29페이지 수정의견에 대해서는 특별한 의견을 내지 않으셨어요. 29페이지 수정의견에 보니까 ‘대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 경우에는’이라고 해 놓고 제일 하단에 ‘그 결과를 제출하도록 할 수 있다’, 이게 맞나요? ‘제출하여야 한다’ 이렇게 돼야 되는 것 아니에요?

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 위험요인 평가 부분은 저희들이 여러 번 고민을 했던 부분이고 케이스 바이 케이스로 너무 다양하기 때문에 일률적 기준을 정해서 평가를 모두 공개하여야 한다 하게 되면 좀 어려움이 예상이 됩니다.

○**김상훈 위원** 아까는 의무조항으로 하는 게 맞다고 얘기하셨잖아요.

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 그것은 그 아래쪽 평가 결과에 대한 공개인데…… 제가 좀 이해를 잘못했나요?

○**수석전문위원 정명호** 제가 설명드리겠습니다.

○**김상훈 위원** 이야기해 보세요.

○**수석전문위원 정명호** 지금 위원님 말씀하신 부분 1항 부분은 자료 제출 관련되는 거고요. 그다음에 공개 부분은 30페이지 하단의 6항에 보시면 ‘공개하여야 한다’ 의무화가 돼 있습니다. 그게 항이 구분이 돼 있습니다. 공개 부분은 6항 내용입니다.

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 공개 의무화는 6항에 저희들이 동의를 하는 거고요.

○**김상훈 위원** 그러면 민병덕 의원안 같이 ‘제출하여야 한다’가 아니고 ‘제출하도록 할 수 있다’ 이게 맞나요, 29페이지 수정의견 하단에? ‘제출하도록 할 수 있다’로 가는 게 맞나요?

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 3항은 ‘할 수 있다’로 하는 게 맞습니다.

○**김상훈 위원** 그래요?

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 맞습니다. 이것은 공개는 의무화를 하고 제출하도록 할 수 있게 하는 것은 맞습니다. 그 부분은 저희들이 여러 번 고민했던 부분입니다.

○**소위원장 강준현** 또 추가로 의견 있으십니까?

없으시면 계속 보고받도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 32페이지 설명드리겠습니다.

특례 이용 시 적용 제외 규정 명확화입니다.

개정안은 개인정보처리자가 인공지능 개발 특례 요건에 해당하는 경우 적법하게 수집한 개인정보를 제3장의 규정에도 불구하고 당초 수집한 목적 외로 처리할 수 있도록 하고 있습니다.

검토의견입니다.

제3장 규정 중 어떤 조항의 적용이 배제되는지가 불명확하므로 AI기술 개발을 위해 적용 제외가 필수적인 조항과 특례와 무관하거나 계속 적용될 필요가 있는 조항을 구분하여 적용 제외 규정을 특정하여 명시할 필요가 있다고 보입니다.

33페이지입니다.

적용 제외의 경우에는 특례의 핵심인 목적 외 이용을 위해 동의를 요구하는 조항, 특례에 따른 이용 시 수반되는 관련 통지에 관한 조항, 국외 이전에 관한 조항, 계속 적용되는 부분에 대해서는 특례의 성질과 무관한 조항, 특례 대상에게도 계속 적용할 필요가 있는 조항으로 구분할 필요가 있다고 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 수석전문위원의 수정의견에 동의합니다. 실제 적용 제외 조항을 명확하게 해 달라는 여러 의견들이 있어서 딱 이용과 관련돼 있는 조항, 3장 중에도 딱 10개 조로 한정을 해서 구체화하는 것이 정보주체의 권리보장에 맞다고 봅니다.

○소위원장 강준현 위원님들 말씀 듣도록 하겠습니다.

○이강일 위원 조금 전에 제가 얘기했던 내용이 좀 적합하게 다 다루어지지 않는 것 같은데 개정안의 요건 미충족 시에 개인정보 처리 제한 등 사후조치를 규정하고 있는데요. 인공지능 모델상 여기에 데이터가 한번 쓰이게 되면 해당 데이터만 선택적으로 삭제를 하는 것도 불가능하고 모델에서 분리해 내는 것도 좀 불가능하거든요. 이게 불가능하다고 얘기할지 모르지만 기술적으로 굉장히 어렵다고 생각이 됩니다.

그렇다면 사후관리나 주기적 점검은 이미 정보주체의 권리가 침해된 이후에 발생하는 것 아니겠습니까? 그래서 AI 학습이 완료된 후 위반사항이 발견됐을 때 단순한 처리 제한 외에 정보주체의 자기결정권을 실질적으로 다시 회복할 수 있는 그런 방안이 있을까요? 이미 사용됐는데 부적합한 거예요. 그것을 다시 회수하거나 어떻게 소멸시킬 수가 없지 않겠어요?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 위원님, 특례에 심의한 조건을 위반한 경우 41페이지 이하에 구체적으로 한 다섯 가지 조건에 대해서는 전부 또는 일부를 제한하도록 명시하고 있고요. 그리고 권리 침해가 발생한 경우에 특정할 수 있는 경우에는 본인이 권리 회복을 할 수 있도록 여러 가지 방법을 동원해서 그렇게 알리는 방법이 있을 것 같습니다. 그런데 제한 부분은 지금 28조의14에 구체적으로 명시를 하고 있습니다.

○이강일 위원 그런데 그게 알릴 뿐이지 회복시키기는 굉장히 어려운 것 같고 피해에 대한 부분이 이미 발생된 부분이라서 회복되기가 굉장히 어렵지 않겠는가……

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 위원님, 맨 처음의 요건에 보면, 실체적 요건의

세 번째에 보면 정보주체와 제3자의 권리 침해 요인이 현저히 낮은 경우에 일단 대상에서 먼저 제외해 버린 게 있고요. 그리고 실제 위험요인 평가를 통해서 충분하게 거르겠다는 거고, 저희가 전문위원회가 있습니다. 이것을 만들겠습니다. 해서 전문위원회에 전문가들이 참여하고 조건 부가를 하기 때문에 이런 부분을 이행 모니터링을 해서 거르는 겁니다.

○**이강일 위원** 결론은 이렇게 들립니다. 이게 진행이 되다가 잘못됐을 경우에 사후조치가 굉장히 실효적이지 않기 때문에 사전에 충분히 걸러서 그런 일이 벌어지지 않도록 방지하는 쪽에 방점을 두겠다 이런 얘기이신 거지요?

○**개인정보보호위원회사무처장 양청삼** 맞습니다.

○**이강일 위원** 설명이 그렇게 돼야지 쉬울 것 같은데 자꾸 어려워서…… 알았습니다.

○**소위원장 강준현** 강명구 위원님.

○**강명구 위원** 개인정보 국외 이전은 한 번 이루어지면 사후통제가 비교적 어렵잖아요?

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 예, 그렇습니다.

○**강명구 위원** 그래서 그런 점에서 다른 사안보다 훨씬 신중하게 접근해야 될 필요가 있지 않겠냐 하는 생각이 드는데…… 그래서 국외 이전은 특례에 포함시키지 말고요 필요한 경우에 위원회에서 심의나 의결이나 이런 걸 통해 가지고 허용하는 것이 제도적 신뢰성을 높이는 데 도움이 되지 않겠냐 생각되는데 부위원장님, 어떻게 생각하세요?

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 위원님, 그런 의견을 제가 바로 전에 보고를 받았고요. 그래서 저희 검토를 충분히 해 봤는데, 이 제목 자체가 이용으로 되어 있고요 제공은 제외한다라고 분명히 하고 있기 때문에, 개인정보 국외 이전 조항이 28조의8에 있는데 거기에 보면 제3자 제공 그리고 처리 위탁 이렇게 돼 있습니다. 그런데 제3자 제공은 원칙적으로 특례 적용 대상이 되지 않습니다, 아예 빼 버리는 거라. 예를 들어 A 처리자가, AI를 개발한 A 회사가 해외에 있는 B한테 넘기는 건 있을 수가 없는 내용입니다. 다만 위탁의 경우에는 위탁규정에 따라서, 26조에 보면 처리 위탁규정이 있거든요. 거기에 따라서 범위 내에서 위탁하고 그 범위 내에서 다시 받아서 쓰는 것까지는 국외 이전에 포함시켜야 이 업무가 돌아갑니다. 예를 들어서 생성형 AI라든지 아니면 또 다른 외국 AI 업체, 우수한 이런 업체들의 기술 제휴를 통해 일부 개발이 필요한 경우도 있기 때문에, 그거를 금지해 버리면 위탁 자체가 안 되거든요. 그 부분만 특정한다는 거로 이해해 주시면 좋겠습니다. 28조의15에 보면 ‘이용하는 경우’ 이렇게 돼 있습니다.

○**소위원장 강준현** 한창민 위원님.

○**한창민 위원** 제가 조금 오해가 있을 수 있어서 하나만 질문드리겠습니다.

특례 적용 시 적용제외 규정을 명확하게 해야 된다 이런 부분에 대해서 다들 동의를 하실 겁니다. 이 부분에 대해서 정보주체가 처리 정지하고 삭제권이 있지 않습니까? 이 관련된 규정은 여기에 포함이 되는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 적용 제외는 33페이지에 있는 3장의 18조~28조의8, 딱 10개 조항이고요. 위원님 말씀하시는 정보주체의 권리는 5장의 35조~38조로 돼 있습니다. 거기는 당연히 적용이 됩니다. 그리고 안전성 확보 조치 기준도 당연히 적용됩니다.

적용 제외는 3장 중에 이용과 관련된 부분에 한정한다 이렇게……

○**한창민 위원** 이용과 처리에 관련됐습니까, 이게?

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 맞습니다.

○**소위원장 강준현** 계속 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 정명호** 39페이지 설명드리겠습니다.

인공지능기술 개발 특례에 대한 관리감독입니다.

관리감독 의무 부여입니다. 개정안은 보호위원회가 인공지능기술 개발 특례와 관련하여 심의 의결한 사항에 대해서 주기적으로 이행 여부를 관리감독하도록 하고 있습니다. 이는 인공지능기술 개발 특례 이용에 따른 개인정보 침해나 그 가능성을 차단하려는 취지로 보입니다.

자료제출 요구 관련입니다.

개정안은 보호위원회가 관리감독에 필요한 범위에서 개인정보처리자와 관계자에게 자료제출을 요구할 수 있도록 하고 자료제출을 요구받은 자는 특별한 사정이 없는 한 이에 따르도록 하고 있습니다.

검토의견입니다.

제3자 제공 및 일반 공개 금지 준용규정 추가 관련입니다.

현행법 제63조제6항은 제출받은 서류 등을 이 법에 따른 경우를 제외하고는 제3자에 제공하거나 일반에 공개하는 것을 금지하고 있는데 개정안은 이 규정이 적용되지 않아 업계에서는 기밀 유출 등을 우려하고 있음을 고려하여 개정안에 따른 제출 자료에 대해서도 현행법 제63조제6항을 준용하는 규정을 추가할 필요가 있을 것으로 보입니다.

다음, 관계자에 대한 자료제출 요구 삭제입니다.

개정안은 제63조에 따른 일반적인 자료제출 요구와 달리 개인정보처리자 외에 관련자에게도 자료제출을 요구할 수 있도록 하고 있는데 이 경우에만 자료제출 대상자에 관계자를 포함할 특별한 사정이 있다고 보이지 않으므로 관계자 부분을 삭제할 필요가 있다고 보입니다.

이상입니다.

○**소위원장 강준현** 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○**개인정보보호위원회부위원장 이정렬** 수석전문위원이 보고한 대로 산업계에서 영업비밀 등 이런 자료는 공개하지 말아 달라는 간곡한 요청이 있어서 6항을 포함하는 것은 당연하다고 보고 동의를 하고요.

관계자에 대한 자료제출 요구가 사실은 저희 필요는 없지 않아 있는데 조사 관련해서도 처리자만 자료제출을 요구하고 있는 점을 감안해서 수석전문위원 의견에 동의하겠습니다.

○**소위원장 강준현** 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

박범계 위원님.

○**박범계 위원** 이렇게 열심히 심사를 하는 이유가 통과시키려고 이러시는 거예요?

○**소위원장 강준현** 일단은 들어 보고.

○**박범계 위원** 일독을 해야 되는 거예요?

○**소위원장 강준현** 예.

○박범계 위원 다시 한번 말씀드립니다.

방대한 법안인데 더더욱 확신이 드는데, 개인정보위원회에서 찬반을 표할 사항이 일단 아니다. 개인정보위원회는 반대하는 게 마땅하다. 개인정보위원회가 설득이 됐다면 법무부, 부처 간의 협의가 끝났다는 전제로 얘기하는 건데 제가 알고 싶은 것은 지금 세계사적으로 AI 산업에 뒤처지면 나라의 어떤 성장이라 할까 이런 부분이 위태로울 수 있다라는 그런 근본적인 질문에 저는 동의합니다. 그것이 제가 지난 2021~2022년 장관했을 때 하고 사오 년이 지난 지금하고 달라진 점이요. 실제로 세상이 그 사이에 그렇게 바뀌었습니다, 정권도 바뀌었지만.

그런데 왜 개인정보보호위원회조차도 이것이 필요하다고 보는 정도로 정부 간 레벨에서 협의가 끝난 필요성, AI 산업적 측면에서 그런 필요성, 공익적 필요성이 왜 그렇게 절실한지에 대한…… 개인정보보호위원회가 아닌 관련 부처, 이거는 결국은 과기정통부가 다룹니까? 그렇게 되나요, AI 산업 육성을 위한 거라 했으니까?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 위원님……

○박범계 위원 개인정보보호위원회가 이거 육성하는 부처는 아니잖아요. 그래서 그 부처의 설명을 필요로 합니다. 우리가 이해하지 못할지도 모르겠지만 우리 위원님들께 비공개로 그 부분에 대한 접근, 왜 어디까지 이걸 개발해야 되고 지금 그 개발을 하지 않으면 국가가 생존하기 어렵다, 그 부분을 납득되게 설명을 해 주시기를 요합니다.

○소위원장 강준현 그다음에 김상훈 위원님.

○김상훈 위원 박범계 위원님께서 말씀하신 취지와 비슷한 내용이 될지 모르겠습니다. 마는 개인정보보호 또 처리 특례와 관련된 부분은 지금 저는 어떤 느낌을 받았냐 하면 개인정보보호위원회가 이 분야에 대해서 주도권을 가지려고 하는 것 같아요. 그러니까 여러 관련 부처가 있는데 여기에 대한 독점적이고 주도적인 권한 행사를 염두에 두고 있는 듯한 그런 느낌을 받았어요.

개인정보를 다룰 때는 과기정통부도 포함이 돼 있고 총리실도 관여돼 있고 행안부도 관련돼 있는데 관계 부처와의 협의를 통해서 조율된 내용을 가지고 다룰 수 있어야 된다. 그렇게 저는 판단을 합니다.

그래서 오늘 여러 가지 공감 가는 내용도 많지만 먼저 개인정보를 다루는 연관 부처와의 충분한 사전 협의와 조율을 통해서 안이 마련되고 거기에 대해서 정무위원회가 법안을 어떻게 처리할지를 판단하는 게 좋겠다 이런 생각이 듭니다.

○박상혁 위원 제가……

○소위원장 강준현 박상혁 위원님.

○박상혁 위원 조금 늦어 가지고 죄송합니다.

저는 이 법안의 처리 필요성에 대해서는 박범계 위원님이 솔직하게 말씀을 주시기도 하고 그런 부분들을 위원님들께 충분히 더 설명을 드려야 되지 않나, 충분하게 내용들이 어떤 건지도 허심하게 더 하나하나 해 주셔야 될 것 같고.

그런데 저는 존경하는 김상훈 위원님 말씀에 공감하면서도 한편으로는 지금처럼 이렇게 급변하고 다양화되고 있는 상황에서 개인정보위원회가 아니면, 그러니까 어디선가 이것을 정확하게 주도하지 않으면 제대로 하기가 어렵지 않을까라는 생각이 들어요. 저는 그렇기 때문에 이 법안의 처리 필요성도 있다고 생각하고 개인정보위원회가 지금 역할을

더 해야 된다고 하는 제 개인적인 생각도 있습니다.

그런데 중요한 거는 오늘 그런 부분을 다 결론 낼 수는 없지만 좀 더 설명을 드려야 되는 게 필요한 것처럼 보이는데요.

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 부위원장이 말씀을 올리겠습니다.

지금 AI가 일반화된 거는 사실상 불과 22년 챗GPT 나오면서, 생성형 AI 나오면서 급속하게 진행되고 있고 거기에 소위 말하는 중요한 데이터, 데이터가 아주 본질 아닙니까? 그 데이터의 대부분은 또 개인정보입니다. 그런데 개인정보는 보호위원회만큼 개인정보를 알고 있는 데가 없습니다. 그래서 개인정보를 보호하면서도 어떻게 하면 꼭 필요한 분야에 쓰게 하느냐는 위원회가 총괄 책임을 갖고 있고 다른 부처에서는 할 수가 없는 내용입니다.

그리고 관련되는 법들이 지금 한 10개 이상이 나와 있는데 모두 다 보면 제한 조건 없이 원본을 쓰겠다 이런 부분들이 너무 많이 나와 있어서 위원회가 시대적 필요와 전문성을 토대로 해서 이걸 정무위원회에서 위원님들께 보고드리고 할 수밖에 없는 사안이다 하는 말씀을 드리고요.

김상훈 위원님께서 말씀 주셨지만 관계 부처하고는 수차례 협의가 있었고요. 저희 규제합리화위원회에서도 올렸고 AI위원회에서도, 전 부처가 참여한 위원회에서 전문가들 포함해서 합의를 한 안이 되겠습니다. 그리고 보이스피싱을 단속하기 위한 규제를 할 때도 저희 법이 원본이 되겠습니다. 이것이 돼야만 음성 원본을 쓸 수 있기 때문에 샌드박스 처리한 사항이거든요. 그래서 이런 부분들은 부처 협의가 있다 이런 말씀을 다시 한번 올리겠습니다.

○김상훈 위원 이해했습니다.

○이강일 위원 제가 한마디……

○소위원장 강준현 이강일 위원님.

○이강일 위원 오늘 이 법을 다루면서 아까 조금 이야기를 했는데, 주객이 전도된 것처럼 설명을 하기 때문에 지금 심각하게 위원님들한테 저항이 있는 거예요.

이 법이 다뤄지게 된 가장 큰 이유는 정무위원회의 개인정보위원회가 아닌 데부터 이 부분에 대해서 물밑듯이 법안을, 입법을 내놓고 막 이런 상황이었기 때문에 그런 겁니다. 그런데 그들이 개인정보보호와 관련돼 가지고 전문성이 전혀 없는 겁니다. 그래서 이대로는 안 되겠다 싶어 가지고 개인정보위원회가 손 놓고 있을 수 없고 우리가 주도적으로 이걸 해야지만 개인정보를 제대로 보호하면서 산업 발달에도 어떻게든 이바지해 줄 수 있다 이런 측면에서 접근을 했던 거예요. 그렇지요?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 맞습니다.

○이강일 위원 그런데 그게 썩 빠져 있는 상태에서 오늘 자꾸 진행이 되고 있어요. 그러니까 지금 자꾸 이상하게 되는 거예요. 지금은 우리가 결정을 하지 않으면 문제가 돼요.

지금 관련 법이 10개 이상 발의돼 있거든요. 그러면 이 상태에서 주도권이 다른 데 가는 것도 말이 안 되는 거고요. 왜냐하면 그쪽은 산업적 진흥 측면이거든요. 그러다 보니까 개인정보가 무분별하게 막 활용될 수 있을 가능성들이 있는 법안들이 지금 우후죽순처럼 다 발의가 돼 있어요.

우리가, 개인정보 보호법을 가장 잘 아는 개보위에서 이 법안에 대해서 가이드라인을 빨리 만들어 주지 않으면 다른 산업에서 이용할 수가 없는 겁니다. 이게 팩트예요. 이것을 잘 알고 있고 접근해야 된다는 겁니다.

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 위원장님, 이강일 위원님께서 잘 말씀을 주셨는데 9페이지에 보시면 이 내용을 아까 수석전문위원님이 보고를 드렸습니다. 지금 현재 계류돼 있는 게 8개입니다. 여기 플러스 하나가 더 있고요. 그리고 이미 저희 위원회가 아닌 국토위에서 자율주행차법에 이런 근거를 달아 가지고 법이 시행된 상태입니다. 그런데 거기에는 전문성이 없고요.

또 하나는 사업자도 마찬가지고 국민도 마찬가지입니다. 사업자 입장에서는 불확실성이 있는 겁니다. 그 법에도 있고 우리 법에도 있고 이렇게 되면 이중 장치가 되고 이중 규제로 다가올 수 있고 불명확성이 커지고요. 국민 입장에서도 정합성이 떨어지는 겁니다. ‘개인정보를 왜 거기서 다루지?’ 이런 거에 대한 근본적인 문제가 있어서, 그 법에는 심의 의결 절차라든지 이런 내용들이 빠져 있어요. 그래서 이런 부분들을 조속하게 우리 법으로 보완을 하고 차제에 개인정보를 가장 잘 알고 있는 정무위원회에서 이것을 심의 하도록 하자는 내용입니다.

그래서 저희들이 엄격한 조건하에, 제한적 조건하에 일부 안전하게 쓰는 부분에 대해서 책임지고 역할을 하겠습니다. 그리고 시행령이나 구체적인 고시 부분에서 아주 엄밀하게 세밀하게 다듬도록 하겠습니다.

○김현정 위원 그리고 지금 이 법안 관련해서 그동안 시민사회나 소비자 단체에서도 문제 제기 많았잖아요?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 예.

○김현정 위원 거기랑도 계속 소통하셨잖아요? 그런 얘기들도 좀 해 보세요. 그러니까 그쪽에서 뭘 우려하시는 거고 그거에 대한 대책은 무엇인지도 좀 설명을……

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 제가 말씀을 올리겠습니다.

작년 1월에 처음에 민병덕 의원님께서 발의해 주셨고 그리고 고동진 의원님께서 3월에 발의해 주신 이래 산업계와 시민단체를 여러 차례 만났고요. 산업계는 제가 말씀을 적게 했고요. 시민사회단체는 제가 만난 것만 해도 십여 차례 되고요. 그리고 존경하는 김현정 위원님께서 작년 9월인가요, 11월인가 아마 토론회를 하신 거로 알고 있어요, 박상혁 위원님도 해 주셨고 수많은 의견들을 들었고요.

가장 걱정했던 것은 정보주체의 권리가 제한되는 게 아니냐에 대한 우려가 하나 있었고요. 그리고 적용 제외 범위를 구체화해 달라는 부분, 이용에 특정한다는 거 그리고 사전·사후 절차가 제대로 돼 있느냐 이런 부분에 대해서 위원회에 많은 의견을 주셨고. 아까 존경하는 한창민 위원님께서 몇 말씀을 주셨는데 그런 내용들이 합의가 돼서 수정대안에 모두 반영이 됐다 이런 말씀을 드립니다. 바로 얼마 전까지만 해도 협의를 마친 상태입니다. 그래서 산업계는 당초부터 이 법 발의할 때부터 소통을 시작했던 거고 양쪽 다 한 이십여 차례를 만났다 이런 말씀을 올리겠습니다.

○소위원장 강준현 이렇게 할게요. 잠깐만요.

지금 부칙 하나 남았지요, 수석전문위원님?

○수석전문위원 정명호 예.

○소위원장 강준현 하나 남았지요. 지금 일단 저희들이 일독을 한번 쭉 해 봐야 되는 거거든요, 그전에 한 번도 해본 적이 없어 가지고. 일단 마무리까지 해 보고, 들어 보고.

○수석전문위원 정명호 41페이지 설명드리겠습니다. 내용 마지막입니다.

특례의 제한인데 보호위원회는 다음 각호에 해당하는 경우 개인정보 처리의 일부 또는 전부를 제한할 수 있도록 하고 있습니다.

박스에 보시면 1호부터 5호까지 있는데요. 1호 같은 경우는 전부 제한입니다.

검토의견 관련해서는 2호를 보시면 민병덕 의원안은 특례 적용 요건 및 부가 조건을 충족하지 못한 경우, 고동진 의원안은 특례 적용 요건 또는 부가 조건을 충족하지 못한 경우로 돼 있는데요. 이는 둘 중 하나라도 위반하면 제한하는 것이 타당하므로 고동진 의원안을 반영할 필요가 있다고 보입니다.

그리고 5호 위험요인 평가 미 실시 또는 평가 결과 미 제출 부분에 대해서는 앞쪽 논의에서 심의 의결 전에 제출하도록 하고 있기 때문에 해당 조항은 삭제할 필요가 있다고 보입니다.

그리고 개정안은 앞쪽 관리감독 규정과 특례 제한 규정을 같은 조에서 규정하고 있는데 이 부분은 체계상 조를 분리하는 것이 적절할 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 주시기 바랍니다.

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 수석전문위원 수정의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 말씀 듣겠습니다.

존경하는 김상훈 위원님.

○김상훈 위원 위원장님, 이 법의 중요성과 시급성에 대해서는 부위원장님께 충분히 설명을 들었습니다. 들었고, 다만 이 법안심사를 독회 형식으로 진행을 해 왔기 때문에 전문위원실하고 정부 측하고 아까 조금 이견도 있었던 것 같아요. 전문위원실에서 낸 수정의견에 대해 가지고 일부는 받아들이고 일부는 또 보호위원회의 추가 수정의견이 나왔고 그런 상태입니다.

그래서 여기서 이견을 조정해서 지금 방망이 뚜드릴 수 있을지는 조금 미지수 같아서 14일 전체 정무회의 하기 전에 전문위원실하고 정부 측하고 사전 조율해 가지고 통일된 안을 상정하면 그때 처리하는 걸로, 의결하면 어떻겠습니까? 그렇게 한번 제안드리고 싶습니다.

○소위원장 강준현 전체회의 때요?

○김상훈 위원 예.

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 전문위원실, 국힘 전문위원실하고도 몇 차례 협의가 됐던 내용이고요. 내용을 주시면 지금 저희들이 반영하는 부분을 검토……

○김상훈 위원 정무위 전문위원?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 아, 수석전문위원실.

○소위원장 강준현 잠깐, 말씀하세요.

○한창민 위원 수정안 조항 검토가 지금 안 돼 있고 설명만 돼 있어서……

○강명구 위원 여기 전문위원하고 협의한 적이 없어요? 언제 협의하셨어요?

○개인정보보호위원회부위원장 이정렬 협의가 됐던 내용인데……

○강명구 위원 협의한 적 있어요?

○이양수 위원 이 법 내일모레 꼭 처리해야 되는 법안인가요?

○소위원장 강준현 이렇게 하겠습니다.

관련해서는 쪽 한번 저희도 일독을 끝냈고 지금 말씀하신 것처럼 취지와 중요성과 시급성 다 아는데 위원들이 여러 가지 걱정되는 부분들이 없지 않아 많습니다. 여하튼 일단은 논의 좀 해야 될 것 같아요.

잠시 정회 좀 하겠습니다.

○김상훈 위원 4시 전에 마치기로 했기 때문에, 지금 정회해 가지고……

○소위원장 강준현 지금 그거 하셔야 되는데.

○유동수 위원 강민국 위원님 오시면 한번 좀……

○강명구 위원 4시에 약속했다고 지금……

○소위원장 강준현 그런데 시간이 오래 걸려 가지고.

○이양수 위원 4시에 마무리하기로 얘기했다면서요, 간사 간에.

○김현정 위원 그래요?

○이양수 위원 간사 간에.

○소위원장 강준현 간사 간에?

○이양수 위원 4시에 끝내기로 알고 있는데.

○소위원장 강준현 잠깐, 그러면 어찌됐든 간에 이게 또 굉장히 중요한 법이라서 제가 이거를 계속 심사를 하든 아니면 의결을 하든 딱 한 5분만 시간 주십시오.

5분만 정회했다가 속개하도록 하겠습니다.

원활한 진행을 위해서 잠시 5분만 정회했다가 속개하도록 하겠습니다.

(15시55분 회의중지)

(16시06분 계속개의)

○소위원장 강준현 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

회의를 속개하겠습니다.

개인정보 보호법 관련해서는 내부적으로 위원님들 간에 논의가 좀 필요한 것 같고, 더불어서 개인정보위원회 위원장님이나 부위원장님이나 또 임직원 여러분들이 위원님들한테 상세한 설명이 필요한 것 같아요.

그래서 이렇게 하겠습니다. 14일 날 10시에 전체회의가 있는데 그 전에 한 9시 20분 정도에 소위를 한 번 더 개최하도록 하겠습니다.

김상훈 위원님, 강명구 위원님 동의하시지요?

○김상훈 위원 예.

○강명구 위원 예.

○소위원장 강준현 그렇게 하겠습니다.

마무리하겠습니다.

의사일정 제52항 및 제53항, 이상 2건의 개인정보 보호법 일부개정법률안은 보다 심도 있는 심사를 위해서 소위원회에서 계속 논의하도록 하겠습니다.

이상으로 법안 심사를 마치겠습니다.

오늘 소위원회에서 심사 의결한 법률안의 심사보고, 대안의 작성, 기타 체계·자구 정리

등에 관해서는 소위원장에게 위임하여 주시기 바랍니다.

위원님 여러분 수고 많으셨습니다.

정부 관계자 여러분 모두 수고하셨습니다.

오늘 회의는 이것으로 마치겠습니다.

산회를 선포합니다.

(16시08분 산회)

○출석 위원(13인)

강명구 강민국 강준현 김상훈 김승원 김현정 박범계 박상혁 유동수 이강일
이양수 이현승 한창민

○출석 전문위원

수석전문위원 정명호

○정부측 및 기타 참석자

국무조정실

국무1차장 김영수

평가총괄정책관 이한형

경제·인문사회연구회

사무총장 장영현

금융위원회

부위원장 권대영

기획조정관 손주형

금융소비자국장 김동환

금융산업국장 김진홍

자본시장국장 변제호

구조개선정책관 김기한

디지털금융정책관 유영준

예금보험공사

부사장 이병재

서민금융진흥원

부원장 최인호

개인정보보호위원회

부위원장 이정렬

사무처장 양청삼

개인정보정책국장 이상민

대검찰청

검사 조재익

법무부

검사 김병채